

בעזה"י

ורחמיו על כל מעשיו

לקט בעניני איסור צער בעלי חיים

נערך ונלקט בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל שוורץ

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על העמל שהושקע שיצא הספר בהידור הראוי

מוקדש לאות הוקרה
לכבוד ידידנו
איש חי רב פעלים לתורה ולחסד
עוסק בצ"צ באמונה
הנדיב התורני ר' **ברוך לנדוי** נ"י
ורעיתו הנכבדה שתחי'
ממנצ'סטר — לונדון
יזכו לראות רב נחת מילדיהם
ומהצלחת המוסדות שמוחזקים על ידיהם

נדפס בסיועו של
ר' יוסף טננבוים שיחיה לאוי"ט
מטורנטו קנדה

This publication has been sponsored by
Mr. Joseph Tanenbaum of Toronto.
May he enjoy good health for many years to come.

תוכן הענינים

7

בשער
פתיחה

16 — 9

פרק א

חיוב הדאגה לבעלי החיים, הרחמנות עליהם
ואיסור האכזריות

23 — 17

פרק ב

מעלת הרחמנות על כל הברואים

28 — 24

פרק ג

אודות הצורך לדאוג לקיום בעלי חיים בעולם

34 — 29

פרק ד

השימוש בבעלי החיים על ידי האדם

40 — 35

פרק ה

אכילת בשר וצמחונות

חלק ההלכה

58 — 42

פרק א

דיני צער בעלי חיים

63 — 59

פרק ב

איסור אכילה לפני האכלת בהמתו

רשימת הספרים שנדפסו
בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל.

1. בן תורה וישיבה.
2. בית אבא בעברית ובתרגום אנגלי.
3. פתח לדופקים בתשובה.
4. באמונתו יחיה.
5. בנין עדי עד.
6. גוף ונשמה.
7. ימות עולם.
8. ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
9. ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
10. בן יכבד אב.
11. דרכה של תורה.
12. איש ורעהו.
13. עבודת הלב.
14. שבת המלכה.
15. עם סגולה.
16. כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
17. אהבת ישראל.
18. החזק במוסר.
19. ממון כשר.
20. סוכה כהלכתה.
21. יגעת ומצאת.
22. אדר ופורים.
23. כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
24. מספר בני ישראל.
25. אור לעמים.
26. כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
27. אבלות החורבן.

בשער

הרחמנות על כל יצור נברא והאיסור לצערו, הם ענינים חשובים מאוד, שהרי מצוות רבות בתורה קשורות לחיובים אלו כמבואר בפתיחה. למרות זאת, מועטה תודעת גודל הענין ונחיצות ידיעת הלכות אלו. יתכן, שהסיבה לכך נעוצה בעובדה, שלציבור הרחב בדרך כלל, אין מגע ישיר עם בעלי החיים. ברם לאחר התבוננות נמצא שעניני יום יום רבים קשורים בהלכות אלו, לפיכך חוסר ידיעת ההלכה יכול לגרום חלילה למכשולות רבים.

בימינו, נוסף צורך מיוחד בליבון ההלכות האלו, משום שהרפואה המתפתחת דורשת ניסויים רבים בבעלי חיים. כמו כן פיתוח שיטות הדברה שונות ומגוונות של המזיקים, מחייבות דיון ובירור – האם צריך לבדוק באיזו שיטת הדברה בעלי החיים יסבלו פחות צער. גם האפשרויות המצויות כיום לסלק צער, כמו הרדמה וכדומה, מצריכים בירור הלכתי עד כמה חייבים אנו להשתמש באפשרויות אלו, בעת הטיפול בבעלי החיים.

מלבד השאלות ההלכתיות שנידונו בחיבור, נתבררו בו גם השקפות התורה, כיצד יש לנהוג כלפי בעלי החיים, וכיצד יש להתייחס אל הצמחונות ועוד.

תפילתנו לבורא עולם, שהדברים יסייעו להבהיר את חשיבות הענינים האמורים, וליבון ההלכות יוסיף לשמירת מצוות אלו כהלכתן.

ויהי רצון שלא נכשל בדבר הלכה "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

פתיחה

חוב הדאגה לבעלי החיים, הרחמנות עליהם, ואיסור
האכזריות

פרק א

מצוות הקשורות לאיסור ציעור והתאכזרות לבעלי חיים

א. איסור חסימת בעלי חיים בעת עבודתן כדי שיוכלו לאכול
ממה שעושים בו: שנאמר (דברים כ"ה ד'): "לא תחסום שור
בדישו", [לדעת המאירי וההשלמה (סוף פרק אלו מציאות) איסור
זה הוא מקור הדין לאיסור צער בעלי חיים מהתורה] (א).

(א) בספר החינוך (מצוה תקצ"ו) מבאר את טעם איסור החסימה בעת המלאכה:
"ללמד עצמינו להיות נפשינו יפה, בוחרת היושר ומדבקת בו, ורודפת
אחר החסד והחמלה, ובהרגילנו אותה על זה אף על הבהמות שלא נבראו
רק לשמשנו, לחוס עליה לחלק להם מיגיעת בשרן, תקח לה הנפש דרכה
בהרגל זה, להטיב אל בני אדם, ולשמור אותם מהעביר עליהם הדרך בשום
דבר שראוי להם, ולשלם שכרם בכל אשר יעשו טוב, ולהשביעם מאשר יגעו
בו, וזה הדרך, ראוי ילכו בה עם הקדוש הנבחר".
מדברי החינוך אלו, משמע שעיקר הדאגה לבעלי חיים במצוה זו, היא,
כדי שתהיה לנו דוגמה כיצד יש לנהוג כבני אדם מקל וחומר מהחוב שיש
לנהוג בהמה, ברם, יש ללמוד על הדרך בה נצטוו לנהוג בבעלי חיים,
ובמיוחד לפי הראשונים הסוברים שמכאן נלמד איסור צער בעלי חיים.

ב. מצוות פריקת משא מעל בהמה הרובצת תחת משאה: שנאמר (שמות כ"ג ה'): "כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו... עוזב תעזוב עמו", [לדעת רש"י (שבת קכ"ח ב') והר"ן (סוף פרק אלו מציאות) מצוה זו היא מקור החיוב מהתורה שלא לצער בעלי חיים] (ב). וצ"ע האם גם מצוות טעינה – שהיא חיוב לסייע להטעין על בהמה, בכלל המצוות הקשורות באיסור צער בעלי חיים ראה ביאורים ובירורים (ג).

ג. איסור שחיטת בהמה אותה ואת בנה ביום אחד: שנאמר (ויקרא כ"ב כ"ח): "ושור ושה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" (ד).

(ב) בגמרא (ב"מ ל"ב א') נאמר שחיוב פריקה גדול יותר מחיוב טעינה, משום שבפריקה יש צער בעלי חיים, הרי שחיוב המצוה הוא גם משום צער בעלי חיים, וכתב בעל ספר החינוך (מצוה פ'): "ללמד נפשינו במידת החמלה שהיא משובחת ואין צריך לומר שהיא חובה עלינו לחמול על האיש המצטער בגופו".

דברי החינוך אינם מוכרעים, אם כונתו שיש לנהוג בחמלה על הבהמה ונלמד מכך קל וחומר לחמול על האדם, או כונתו שנצטוונו לחמול על רכוש האדם וקל וחומר שיש לחמול על גופו, ברם ממשמעות הגמרא הנ"ל יש לפרש את כוונתו שיש לחמול גם על הבהמה.

(ג) הנה בגמרא (ב"מ ל"ב א') נאמר שבפריקה יש משום צער בעלי חיים ובטעינה לא, אם כן אין למצוה זו שייכות לצער בעלי חיים. ברם בגמרא (ב"מ ל.) נאמר: שבטעינה ובפריקה יש צער לבעלי חיים, ונתבאר בשטמ"ק בשם הריטב"א שגם בטעינה יש צער בעלי חיים שכאשר הוא מטעין בעצמו הוא מכביד על הבהמה, ובכך מיושבת קושית ה"חיד"א בספרו "עין זוכר" (מערכת הצ' אות ג') על האומרים שגם בטעינה יש צער בעלי חיים מהגמרא שאומרת שבטעינה אין, וצריך להפרש בכוונת הגמרא שאין זה צער גמור כמו בפריקה, וראה בחינוך (מצוה תק"מ) האומר שטעם מצוות "טעינה" כטעם מצוות "פריקה", גם מדבריו משמע קצת כדברינו.

(ד) ברמב"ן בביאור התורה (דברים כ"ב ו') פירש, שטעם מצוות איסור אותו ואת

ד. איסור אכילת אבר ובשר הנחתך מן החי: שנאמר (דברים י"ב כ"ג): "לא תאכל הנפש עם הבשר" (ה).

ה. איסור אכילת בשר מבהמה אף שנשחטה כל זמן שהבהמה עדיין מפרכסת: שנאמר (ויקרא י"ט כ"ו): "לא תאכלו על הדם" (ו).

ו. איסור אכילת דם: שנאמר (ויקרא ז' כ"ו): "וכל דם לא תאכלו" (ז).

ז. מצוות כיסוי הדם בעת שחיטת עוף או חיה: שנאמר (ויקרא י"ז י"ג): "ושפך את דמו וכסהו בעפר" (ח).

בנו היא משום צער הבהמה, ראה ביאורים וביירוים אות י'. וכן כתב בחינוך (מצוה רצ"ד): "יעוד נוכל לומר על צד הפשט, כמו כן, שהיא לקבוע בנפשינו מידת החמלה ולהרחיק ממנו מידת האכזריות שהיא מידה רעה, ולכן אף על פי שהתיר לנו הא"ל מיני בעלי חיים למחייתנו, ציוונו לבל נהרוג אותו ואת בנו ביחד – לקבוע בנפשנו מידת החמלה.

(ה) בעל החינוך (מצוה תנ"ב) כותב בטעם המצווה:

"משרשי המצוה, כדי שלא נלמד נפשינו במידת האכזריות, שהוא מידה מגונה ביותר, ובאמת, שאין אכזריות בעולם, גדול ממי שיחתוך אבר או בשר מבעלי חיים בעודנו חי לפניו, ויאכלנו. וכבר כתבתי כמה פעמים, התועלת הגדול לנו, בקנותינו הטובות ונתרחק מן הרעות, כי הטוב ידבק בטוב, והא"ל הטוב חפץ להטיב ולכן יצוה עמו, ולבחור בטוב".

(ו) לדעת הרמב"ם (שחיטה פרק א') היא דרשה גמורה ואיסור תורה, ודעת רש"י (חולין קכ"א ב' ד"ה השוחט) שאינו אלא איסור דרבנן והפסוק אינו אלא אסמכתא, ונראה שטעם איסור זה דומה לטעם איסור אבר מן החי.

(ז) בספר "הגות בפרשיות השבוע" (פרשת ראה) הביא מדברי הרב דוד צבי הופמן זצ"ל, שטעם מצוות איסור אכילת דם, אף הוא משום איסור אכזריות, וראה ביאורים וביירוים אות ח' מדברי החינוך.

(ח) החינוך (מצוה קפ"ז) כותב בטעם המצווה:

ח. **אסור בשר בחלב – בישול ואכילה:** שנאמר (שמות כ"ג י"ט): "לא תבשל גדי בחלב אמו" (ט).

ט. **מצוות שילוח הקן ואיסור נטילת ציפור אם על הבנים:** שנאמר (דברים כ"ב ו' – ז'): "לא תקח האם על הבנים שלך תשלח אם האם ואת הבנים תקח לך וגו'" (י).

י. **איסור עשיית מלאכה בשני מיני בהמות יחידיו:** שנאמר (דברים כ"ב י'): "לא תחרוש בשור וחרמור יחידיו" (יא).

"משרשי המצוה, לפי שהנפש תלויה בדם, כמו שאמר באיסור דם, ולזה ראוי לנו לכסות הנפש ולהסתירו מעין רואיו טרם נאכל הבשר, כי גם בזה נקנה קצת אכזריות בנפשנו – לאכול הבשר והדם נשפך לפנינו. בקונטרס "חזון הצמחונות והשלום" פירש, שחיוב כיסוי הדם מלמד לראות גם בשפיכת דם חיה מעין שפיכת דם, כדי ליבוש אף משפיכת דם בהמה [ראה בחינוך מצוה קפ"ו בפירוש הפסוק "דם שפך" הנאמר בשחוט חוץ]. ובכך פירש את הסיבה שחיוב כיסוי הדם הוא רק בשחיטת עוף וחיה, ולא חייבים לכסות דם בהמה, משום שהבהמה ניוזנת משלחן בעלה לכן בוקנתה הוא שוחטה, מה שאין כן בציד חיה ועוף, לכן צריך לציין את הבושת בשחיטתם. ועוד טעם מדוע אין חיוב לכסות דם בהמה משום שהיא נשחטת באיזור שמצויים בו בני אדם וישנה עדיפות להשאיר את דם הבהמה גלוי להזכיר על ידי הדם המגולה ששחיטת בהמה הרי היא מעין שפיכות דמים, מה שאין כן בעוף וחיה הניצודים ונשחטים רחוק משוב ואין הדם גלוי לפנינו, אזי חיוב הכיסוי מלמד את חיוב הכושת האמור.

(ט) שהרי התורה הדגישה את בישול הגדי בחלב אמו, הדגשה זו באה ללמד על חיוב הרחמנות, וכעין זה פירש גם בקונטרס "חזון הצמחונות והשלום" (עמוד כ"ח ועמ' נ"א).

(י) הרמב"ן בביאורו התורה (דברים כ"ב ו') והחינוך (מצוה תקמ"ה) כתבו: "לפי שיש לבהמות דאגה גדולה צדקותן צער בניהם כמו לבני אדם, כי אהבת האם לבן איננו דבר הנמשך אחר השכל, אבל הוא מפעולות כח המחשבות המצויה בבהמה כאשר היא מצויה באדם".

(יא) החינוך (מצוה תק"ג) כותב בטעם המצוה:

יא. מצוות שחיטה – מהצואר ובסכין בדוקה: שנאמר (דברים י"ב כ"א): "וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך כאשר צויתוך וגו'" (יב).

יב. איסור שחוטי חוץ: שנאמר (פרשת אחרי מות): "דם שפך" (יג).

"ואומר כי מטעמי מצוה זו: ענין צער בעלי חיים, שהוא איסור מהתורה, וידוע שיש למיני הבהמה והעופות, דאגה גדולה לשכון עם שאינם מינם, וכל שכן לעשות עמהם מלאכה, וכל שכן שאנו רואים בעינינו באותן שאינם תחת ידינו, כי כל עוף למינו ישכון וכל הבהמות ושאר המינים גם כן ידבקו לעולם במיניהם".
אחרים פירשו, שהיות והשור חזק יותר, הרי החמור צריך להתאמץ מאד והדבר גורם לו צער.

(יב) הרמב"ן בביאור לתורה (דברים כ"ב ו') כותב: "וכי איכפת להקב"ה אם שוחט מהצואר או מהעורף? אלא לנו, להדריכנו במידת הרחמים גם בעת השחיטה".

החינוך (מצוה תנ"א) מוסיף על כך: ועוד נאמר בטעם השחיטה מן הצואר ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי חיים יותר מדאי, כי התורה התירתינו לאדם למעלתו ליזון ולכל צרכיו, ולא לצערם חנם, וכבר דיברו חכמים הרבה בצער בעלי חיים, אם הוא איסור דאורייתא והעלו לפי הדומה שאיסור דאורייתא הוא.

(יג) בספר החינוך (מצוה קפ"ו) מבאר את האמור באיסור שחוטי חוץ "דם שפך": ואמר, כי מי שיקריב חוץ לאותו המקום הנבחר – "דם יחשב לו" והענין הוא: כי השם לא התיר לבני אדם בשר בעלי חיים רק לכפרה או לצרכי בני אדם, כגון: מזון, או רפואה, או כל דבר שיש בו צורך בני אדם, אבל להמיתם ללא שום תועלת, יש בדבר השחתה ונקרא שופך דם, ואף על פי שאינו כשפיכות דם האדם למעלת האדם ופחיתות הבהמה, מכל מקום שפיכות דם יקרא, מאחר שלא התיר הכתוב לשופכו ללא תועלת, ועל כן אמר סתם שהוא כשפיכות דם, אחר שהוא שופך דמה במקום שלא נצטווה לשוחטה, ואין באותה שחיטה תועלת כלל.

יג. מצוות מנוחת בהמה בשבת: שנאמר (שמות כ"ג י"ב):
"למען ינוח שורך וחמרך וגו'" (יד).

יד. איסור אכילה לפני שהאכיל את בהמתו: שנאמר (דברים י"א ט"ו): "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" – ולאחר מכן – "ואכלת ושבעת". יש סוברים שהוא איסור תורה, ויש סוברים שאינו אלא אסמכתא, וראה בחלק ההלכה פרק ב' (טו).

טו. איסור צער בעלי חיים: יש סוברים שהוא מדאורייתא, ויש סוברים שאינו אלא מדרבנן, וראה בחלק ההלכה פרק א' (טז).

(יד) כתב הפמ"ג (או"ח סי' ש"ח א"א ס"ק ס"ח): שבשבת לכו"ע צער בעלי חיים דאורייתא מכח שביתת בהמתו, אף למ"ד צער בעלי חיים דרבנן, ונלמד מ"למען ינוח".

הדברים נתבארו ביתר הרחבה בדברי ה"אור שמח" (שבת פכ"ה הכ"ה) וכפי הנראה גם כוונת הפמ"ג כדבריו, ה"אור שמח" שם סובר בשיטת הרמב"ם שאיסור צער בעלי חיים הוא רק דרבנן, ומבאר את האמור בשבת (דף קכ"ח ב') שצער בעלי חיים הוא דאורייתא באופן זה:
בגמרא – צער בעלי חיים דאורייתא – הוא ענין מושאל, והכוונה היא: דלענין שבת חזינן דרחמנא קפדה רק על בעלי חיים בעלי נפש חיה בעלי הרגשה, וכיון דרואין אנו שהתורה חששה לנפש החי בשבת, באופן שהוא מצטער שינוח בשבת, כמו שדרוש במכילתא: יכול לא יניחנו תולש וכו', תלמוד לומר: למען ינוח – ואין זה ניח אלא צער, ולכן לא גזרו חכמים איסורי דידהו כמו מבטל כלי מהיכנו בשבת משום צער בעלי חיים, וזה מכוון הירושלמי (פרק משילין), שניה היא שהוא מצווה על שביתת בהמתו ולכן ירד משום צער בעלי חיים יעוי"ש – שהתורה רצתה שיתענגו בעלי חיים מקדושת השבת.

(טו) ויש סוברים שאינו אלא רק מידת חסידות וראה חלק ההלכה פרק ב'.

(טז) מקור האיסור יש אומרים שנלמד ממצוות פריקה (הר"ן ורש"י ב"מ ל"ב. שבת קכ"ח). ויש לומדים מאיסור חסימה (מאירי ושלמה ב"מ ל"ב). וה"מורה נבוכים" (מאמר ג' פי"ז) לומר ממה שאמר המלאך לבלעם למה הכית את

טז. יש מוסיף עוד מצוות אלו: 1. מחוסר זמן בקרבנות (יז). 2. איסור שעטנז צמר ופשתים יחדיו (יח). 3. נבלה וטריפה (יט). 4. חלב

אתונו, וכן נראה מספ"ח (אות תרס"ו), ובספר "יום תרועה" (ר"ה כ"ז א'), לומר ממה שנעשה נס להשקות מים לבהמות מלבד המים לעדה (במדבר כ' ח').

ויש סוברים שנלמד מדברי קבלה (תהלים קמ"ה ט') ורחמיו על כל מעשיו (הגהות חת"ס לב"מ ל"ב:). אחרים סוברים שאינו אסור אלא רק מדרבנן (הגר"א והאוי"ש רוצח פי"ג) בכוונת הרמב"ם המדכי (ע"ז פ"ק אות תשצ"ט ועוד), וראה "ארעא דרבנן" (אות תקל"ו), וראה עוד בחלק ההלכה.

(יז) בקונטרס "חזון הצמחונות והשלום" (עמוד כ"א) כותב: "השחיטה עצמה צריכה להתקדש בתכונה מיוחדת – כאשר צויתך – במיעוט צערו של החי, למען השריש על ידי זה בלבו של אדם, כי הוא ניגש, לא להיות לו עסק עם דבר של הפקר, שאין בו אלא תנועה אבטומטית, כי אם, עם בריה חיה ומרגשת, שצריך להתחשב עם חושיה, ואפילו עם רגשי לבה, עם רגש חיי המשפחה שלה וחמלתה על צאצאיה, באיסור – אותו ואת בנו מחוסר זמן, ושילוח הקן.

וכן מבואר במדרש: "וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם כן רחמיו על הבהמה, מנין? שנאמר: מיום השמיני והלאה וגו'".

(יח) בקונטרס "חזון הצמחונות והשלום" (עמ' ל') מבאר את טעם איסור לבישת בגד העשוי שעטנז צמר ופשתים כך:

"הצמר, הוא נהוג בשימוש בתלבושת אנושית, לפי מצב ישראל בארצו, ברב מרכוש של הבעל חי, ולעומתו, מן הצמחים – הפשתן, עד שלדברי תנא דבי רבי ישמעאל, בגדים שנאמרו בתורה סתם אינם אלא צמר ופשתים.

בשימוש הפשתן יוכל האדם גם לפי ההערה השכלית היותר שלימה, גם בעת ההופעה היותר עליונה של חכמת הצדק, להרחיב בו חפצו ושימוש, כאשר יורהו טעמו הטוב וחושו האסטטי... אבל מובדל ממנו מאד הוא הצמר, שהוא ניטל מהחי, הוא כבר צריך לסייג והגבלה... שלא ינטל מהחי באופן המצער והמנוול, על כן חלילה להשקיף על הצמר והפשתן בחוברת אחת".

(יט) בקונטרס "חזון הצמחונות והשלום" (עמ' ל"ה) נתבאר שאיסור הטריפה

(כ) ("חזון הצמחונות והשלום").

מלמד לחמול על הבהמה הפגועה כמו שיחמול האדם בטבעו על החולה והמדוכא במכאובים שבבני אדם, יותר מעל הבריא. ואיסור נבלה – טריפה בשדה – שלא להראות כחולק שלל עמהם ומסכים עם בעלי החיים הטורפים. בספר "הרופא העברי" (עמוד 192) בתוך מאמר של הרב ה. רבינוביץ הודן בהתנגדות דעת תורה לציד, מספר על תקרית מיוחדת במינה שקרתה בשנת 1927: "כלביו של סר ג'ון דה-בורג דלקו ביער אחרי צביה אחת, והיא עברה במרצתה על פני טבורה של העיר קולצ'סטר, משם יצאו כמה אנשים ורדפו בצעקה גדולה אחרי הצבייה עד שאילצוה לקפוץ מעבר לחומה וכך נשברה מפרקתה, כאן נתקל בה השליח והשמש של בית המשפט והם לקחו איתם את נבלת הצבייה ופירנסו בה את עצמם".

(כ) על טעם איסור החלב כותב ב"חזון הצמחונות והשלום" (עמוד כ"ה): "שאפילו אותו החי המתפרנס מבעליו תבא הערה... על כל פנים שלא ליטול חייו אלא למטרה הכרחית, כי אם בשביל שהוא האדם מתאוה למשמנים, לחלב שור כבש ועז... על כן בבעלי החיים הניצודים – חיה ועוף, שההערה המתלווה אל שחיטתו, היא יותר חודרת – בכיסוי הדם, בתור הכרה של בושת האנושי וחרפת שפלות מוסרו – שוב אין צורך בהערת איסור חלב, שגם למחסור הוא, כי תטשטש את הרושם של כיסוי הדם, האומר רגש של בושת עמוקה על כללות שפך הדם, בין יהיה לתענוג בין לשבר הרעבון, לאלה אין להעמיד את נקודת הערה על החלב על כן חלבם מותר.

פרק ב

מעלת הרחמנות על כל הברואים

"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו"

(תהלים קמ"ה ט').

"כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן

השמים, וכל שאין מרחם על הבריות אין

מרחמין עליו מן השמים"

(שבת קנ"א ב').

בכלל החיוב להידמות אל בוראינו נצטוונו להיות בעלי מידות טובות, כמבואר ברמב"ם (דעות פ"א הל"ה): "ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו הבינונים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר "והלכת בדרכיו". כך למדו בפירוש מצוה זו — מה הוא נקרא חנון — אף אתה חנון! מה הוא נקרא רחום — אף אתה היה רחום!"

אמרו רבותינו (תנחומא נ"ח ו'): "הקב"ה מרחם על הבהמות". עוד אמרו (דב"ר ו'): "וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה". וכתוב (יונה ד' י"א): "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתי עשרה ריבו אדם... ובהמה רבה" ותירגם יהונתן: "ובעירא סגיי", [הרבה בהמות]. עובדה זו, מצטרפת לחשבון שלא להחריב את העיר, והדבר מלמד עד כמה גדולים רחמיו יתברך על כל ברואיו.

בספר "אורחות צדיקים" (שער הרחמים) כתוב:
"הרחמים היא מידה משובחת מאד, והיא אחת משלש עשרה

המידות המיוחדות להקדוש ברוך הוא כדכתיב רחום וחנון... גם על הבהמות צריך לרחם, כי אסור לצער בעלי חיים, ועל זה אמרה תורה (דברים כ"ב ד'): "הקם תקים עמו", וצריך להאכיל בהמתו קודם שיאכל הוא (ברכות מ' א')."

עוד כתב שם (בשער האכזריות):

"האכזריות היא היפך הרחמנות כדכתיב (ירמיה נ' מ"ב): "אכזרי המה לא ירחמו" ואין המידה הזאת נמצאת בצדיקים, אך היא בנפש הרשעים, כדכתיב (משלי י"ב י'): "ורחמי רשעים אכזרי", וגם המידה הזאת נמצאת בעזי פנים, כדכתיב (דברים כ"ח נ'): גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון... האכזרי רחוק מאד מן המידות הטובות... גם מן הבהמה ירחיק אכזריות כדכתיב (משלי י"ב י'): "יודע צדיק נפש בהמתו" שלא להטריחה יותר מדאי ושלא יעביר אותה באכזריות."*

כל הנוהג במידת הרחמנות נוהגים עמו באותה מידה כאמור (שבת קנ"א ב'): "תניא ר' גמליאל ברבי אומר: "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" – כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל שאין מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים". הדברים אמורים הן ברחמים על האדם והן ברחמים על שאר הברואים.

הרמ"ק כותב בספרו ("תומר דבורה" פרק ג'): "צריך להיות רחמיו פרוסים על כל הנבראים, לא יבזם ולא יאבדם, שהרי החכמה העליונה היא פרוסה על כל הנבראים, דומם וצומח וחי ומדבר, ומטעם זה הוזהרנו מביזוי אוכלים, ועל דבר זה ראוי, שכמו שהחכמה העליונה אינה מבזה שום נמצא והכל נעשה משם,

* ראה בספר חסידים (אות קס"ט) בעונש הקשה שנענש אדם אחר מותו כשמענה את בהמתו יותר מדאי.

דכתיב "כולם בחכמה עשית" (תהלים ק"ד כ"ד), כן יהיו רחמי האדם על כל מעשיו יתברך, ומטעם זה היה עונש רבינו הקדוש על ידי שלא חס על בן הבקר שהיה מתחבא אצלו ואמר לו: "זיל לכך נוצרת!" באו לו יסורין שהם מצד הדין, שהרי הרחמים מגינים על הדין, וכאשר ריחם על החולדה ואמר: "ורחמיו על כל מעשיו" כתיב (תהלים קמ"ה ט') ניצל מן הדין, מפני שפרש אור החכמה עליו, ונסתלקו היסורין (ב"מ פ"ה א').*

ועל דרך זה לא יבוז שום נמצא מן הנמצאים שכולם בחכמה, ולא יעקור הצומח אלא לצורך, ולא ימית הבעל חי אלא לצורך, ויברור להם מיתה יפה בסכין בדוקה, לרחם כל מה שאפשר.

זה הכלל: "החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם, תלויה בחכמה".

בספר חסידים (אות תרס"ו) הוסיף על כך: "כל מעשה גרמות שאדם גורם צער לחברו נענש, ואף אם יעשה צער על חנם לבהמה, כגון: שמשים עליה משאו יותר מאשר יכולה לשאת ואינה יכולה ללכת ומכה אותה, עתיד ליתן את הדין, שהרי צער בעלי חיים דאורייתא. כתוב בענין בלעם: "ויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתונך זה שלש רגלים", וכי הוא נענש בחרב על אומרו לאתון "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך (במדבר כ"ב ל"ב)". עוד כתב בספ"ח (אות מ"ד): "דרשו חכמים על הפסוק "ביום ההוא נאום ה' אכה כל סוס בתמהון ורוכבו בשגעון" (זכריה י"ב ז') "עתיד

(*) סיפור המעשה הוא כך: פעם אחת הובילו עגל לשחיטה, אותו עגל נשמט ורץ אל רבי והכניס ראשו תוך כנפיו ובכה בכונה לעורר את רחמיו של רבינו הקדוש שיצילהו משחיטה, אמר לו רבי: לך כי לכך נוצרת! אמרו בשמים הואיל ואינו מרחם, יבואו עליו יסורים. וכן על ידי מעשה עברו יסוריו, פעם אחת היתה שפחתו מטאטאת את הבית, תוך כדי כך טאטאה גורי חולדה שנמצאו שם, אמר לה רבי הניחי להם שכך כתוב ורחמיו על כל מעשיו, אמרו בשמים הואיל ומרחם — נרחם עליו ואז נסתלקו יסוריו.

הקב"ה להפרע עלבון סוסים מרוכביהם על שהכו אותם במגפיים שקורין ספורני בלע"ז".

כתוב בספר חרדים (פרק ד' מצוות התלויות בושט):
 "אמר רבי יהודה אמר רב: אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתן מאכל לבהמתו שנאמר "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" והדר "ואכלת ושבעת", דהוי צער בעלי חיים, וכל שכן שאסור לצער כל בעל חי בידי, וכדאמרינן בכמה דוכתי: "צער בעלי חיים דאורייתא", הביאוו הפוסקים, ומעשה היה בדורנו, שהרב המקובל הגדול כמהר"ר יצחק אשכנזי ז"ל שנסתכל בפני תלמיד חכם אחד, ואמר לו: נרשם בפניך עוון צער בעלי חיים! והיה אותו תלמיד חכם, מצטער ומפשפש בדבר, עד שמצא, שאשתו לא היתה נותנת מאכל לתרנגולים בבוקר, אלא מנחת אותן הולכות בחצר וברחוב לנקר, ואז ציוה עליה זרזה לעשות להן גיבול הסובין והמים בבוקר בבוקר, ואחרי שנתקן הדבר והרב לא ידע, נסתכל בפניו, אמר לו: סר עונך! מה היה הדבר? אז הגיד לו הענין, ונראה שזה ענף ממצוות "והלכת בדרכיו", ופירשו – "מה הוא רחום – אף אתה היה רחום".

סיפור נוסף מובא ב"קב הישר", אשה אחת הזיזה סולם שהיה עומד ליד לול ובכך גרמה קושי לאפרוחים שהיו רגילים לעלות דרך הסולם ללול, הדבר עשה רושם בשמים ונהייתה האשה עקרה, וכאשר ביקשו ישועה מה', גילה האר"י ז"ל את הסיבה, וכאשר תיקנו את הדבר, נרפאה האשה.

היות והרחמים על כל חי היא ממידתו של הקב"ה(י) יש על

(*) אף שנאמר (ברכות ל"ג ב') האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו, שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירות? כבר האריך הרמב"ן בביאור התורה (דברים כ"ב ו') והחינוך (מצוה תקמ"ה) ופירשו שהכוונה

האדם להשתדל להשיגה בשלימות, אישי סגולה היו מצטיינים במידה זו נביא בכאן מספר דוגמאות:

אמרו רבותינו: "בדק לדוד בצאן, ומצאו רועה יפה, שנאמר (תהלים ע"ח) "ויקחהו ממכלאות הצאן" – מהו ממכלאות צאן? כמו "ויכלא הגשם" – היה מונע הגדולים מפני הקטנים, והיה מוציא הקטנות לרעות, כדי שירעו עשב הרך, ואחר מוציא הזקנים, כדי שירעו עשב הבינונית, ואחר מוציא הבחורים שהיו אוכלים עשב הקשה, אמר הקדוש ברוך הוא: מי שהוא יודע לרעות הצאן, איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי, הדא הוא דכתיב (תהלים ע"ח) "מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו".

ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן, אמרו רבותינו: כשהיה משה רבינו עליו השלום, רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לחסות, כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, כיון שהגיע משה אצלו, אמר: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה! הרכיבו על כתיפו והיה מהלך, אמר הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, חייך, אתה תרעה צאני ישראל, הוי "ומשה היה רועה".

בביתו של אחד מגדולי הדורות בירושלים היו חתולים מסתובבים, ואשתו היתה מטפלת בהם במסירות, משום ורחמיו על כל מעשיו.

על התנהגות החזון איש בילדותו מסופר בספר "פאר הדור" (ח"א עמוד קע"ה): "גם כאשר חיה טמאה נפלה לתוך בור עמוק

שאין רחמנותו של הקב"ה כרחמנות בשר ודם, שהאדם כפוי לרחם מפני תכונת הרחמנות המוטבעת בו ואצל הקב"ה אינו כן, אלא שטעם המצוות לחנך אותנו לרחמנות עיי"ש.

ונתקעה שם מבלי להחליץ, נגע צער בעל חי זה ללבו והוא שלשל עצמו לעמקי הבור והוציאה לדרור".

בספר "מריצי תורה ומוסר" (עמוד קס"ה) מסופר על התנהגותו של הגה"צ ר' אליהו לאפין על בעלי חי עזוב:
"עם היותו אפוף יראה ורעדה, שפע רבי אליהו תמיד ריך ואהבה, לא רק לאדם הנברא בצלם, כי גם לבעלי חיים, פעם הבחין בחתלתול מיותם התועה בין ביתני הישיבה בכפר חסידים, מיד נעשה הוא פטרונו של חתלתול זה ודאג למחסורו, יודעיו ומכיריו הביטו עליו בתמהון, באיזה ריך הוא מציב מדי בוקר את ספל החלב בפני החתול המיילל, ובאיזה עדנה הוא בוחן כל גמיעה שהוא גומע מן החלב".

הרב וייסמנדל בספרו "מן המיצר" מתאר יהודי בשעתו הקשה, שאז גם נתונה דאגתו לרחמנות על בעלי חיים:
"ועמד אותו העני המתפרנס מגידול תרנגולים, ת"ח מובהק ומפורסם, מו"ה אייזיק רוזנצווייג הי"ד וצעק והתחנן מחלון רכבת הרצח אל מכיו, אשר צחקו צחוק גדול וירקו בפניו, כי איכה יבינו המה הנוצרים הרחמנים את בקשת היהודי האכזר הזה, אשר אשתו וילדיו הקטנים סובבהו, ומבקש את נוגשיו בתחינה ובקשה לאמור: "לכו לביתי ותנו מים ומזון לתרנגולים, כי לא אכלו ולא שתו זה יום שלם!" עד שראה ר' אייזיק ז"ל את חבריו מו"ה משה יודא צילץ הי"ד, אשר באותה שעה נשאר עוד חוץ לגזירה, עומד מרחוק, וצעק אליו בקול גדול: צער בעלי חיים דאורייתא, תנו מים ומזון לתרנגולים!"

מידת הרחמנות נרכשת על ידי התבוננות ברחמנותו יתברך על כל נברא, המהר"ל בספר "נתיבות עולם" (מאמר אהבת הריע פרק א') כותב:

"כי דבר זה שאוהב הבריות הוא אהבת ה' יתברך גם כן, כי מי

שאוהב את אחד – אוהב כל מעשי ידיו אשר עשה ופעל, ולפיכך כאשר אוהב את השם יתברך אי אפשר שלא יאהב את ברואיו, אם הוא שונא הבריות, אי אפשר שיאהב את השם יתברך אשר בראם.”

בנוסף להאמור יש להזהר מאד מלצער שום יצור, משום שיתכן ומגולגלת בהם נשמת אדם, וכמו שכתב הרדב”ז בטעמי המצוות (מצודה ש”ב), שאסור לשחוט בהמה ובנה באותו היום, משום שמא מגולגלת בה נשמת אדם ואין לצער אותה, והרי יש בזה משום “ואהבת לרעך כמוך”.

כתוב בספר חרדים (מל”ת פרק ז’ אות נ”ז):

”ומעשה היה בקטליאה, שהיה מזומן לעכו”ם, שור לשחוק כמו שהן רגילים להכות בו ולענותו באותו היום, בלילה ההוא בא לאדם אחד יהודי בחלום, וראה אביו ואמר לו: דע בני, שבעוונותי הרבים גלגלו אותי אחרי מותי בשור ההוא המזומן למחר לעינוי וליסורין קשין בשחוק העם הנזכר, לכן בני פרני והצילני, שאני אברח דרך מקום פלוני, טרם יהרגוני וטרם יטריפוני, כך הודיעוני מן השמים, והרשוני לגלות אליך, ובוה תחזור נפשי במעלה מגלגול בהמה לגלגול אדם, ואזכה לעבוד את ה’ בעזרת הא-ל”.

פרק ג

אודות הצורך לדאוג לקיום בעלי החיים בעולם

"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא
לכבודו שנאמר ישעיה מ"ג ז': "כל הנברא
בשמי ולכבודי בראתיו יצאתי אף עשיתיו"
(אבות פ"ו מי"ד).

"ויהי רצון מלפניך ה' אלהי וא"להי אבותי
למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום
מיעוט"

(מברכת הלבנה).

אחריות האדם על הבריאה

התפילה על פגימת הירח מלמדת עד כמה צריך האדם להרגיש
אחריות על הבריאה, לכן, גם פגימת הלבנה צריכה להעסיק אותו
והוא צריך להתפלל לתיקון פגימה זו.

כותב החינוך (מצוה תקכ"ט) בטעם איסור בל תשחית:
"לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך, תדבק בנו
הטובה ונרחיק מכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה,
אוהבים השלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבין אותם לתורה, ולא
יאבדו אפילו גרגיר חרדל בעולם, ויצר להם בכל אבדן והשחתה
שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם. לא כן

הרשעים אחיהם של מזיקים, שמחים בהשחתת עולם, והם משחיתים את עצמם, במידה שאדם מודד בה מודדין לו, כלומר בה הוא נדבק לעולם, וכענין שכתוב "שמח לאיד לא ינקה", והחפץ בטוב תדבק בו נפשו בטוב תלין לעולם, זה ידוע ומפורסם.

הג"ר שמעון שקופ בהקדמת ספרו "שערי יושר", מבאר בהרחבה את מקום האדם בתוך הבריאה בהיותו אבר בתוך הבריאה כולה, ועל אחריותו כלפי יתר הברואים, ובתוך דבריו הוא כותב: "שכללות הבריאה הוא האדם הגדול והוא גם כן כאבר קטן בגוף הגדול הזה, אז רם ונישא גם ערכו הוא, שבמכונה גדולה גם מסמר היותר קטן אם רק משמש כלום להמכונה הוא דבר חשוב מאד, שהכלל בנוי מפרטים ואין בכלל אלא מה שבפרט".

ושם המשיך וכתב אודות מעלת הדואג למען הבריאה: "שכמו שהממונה על אוצרות הממשלה באוצר קטן, אם ישמור תפקיד כראוי אז יתמנה גזבר על אוצר גדול מזה, אף אם לא יצטיין במעלות אחרות, ולהיפך, אם יתגלה חסרון במשמרתו, לא יועילו לו כל מעלות שימצאו בו, ויורידוהו למשרה קטנה מזה, כמו כן באוצרות שמים הניתנים לאדם". אף שפשטות כוונתו היא לבאר את מעלת הנותן, ברם הדברים מתאימים גם להבנת מעלת הדואג לכל הברואים.

תפקיד הברואים בעולם

כותב הרש"ר בספרו "אגרות צפון" (מכתב שלישי): "כל שעניןך רואות, כל היצור, התגלות ד' היחיד והמיוחד הוא, הכל נברא על ידו והכל סר למשמעתו, הוא יצר הכל, הוא מקיים את הכל, ועל ידו פועל הכל.

והתבל כולה מה היא? על אדמת קודש הננו עומדים... בעולמו

של הקדוש ברוך הוא, הננו חיים, כל הסובבים אותנו, יצורי ד' ועבדיו הם.

כל כח — ציר ד', כל חומר — מידה נתונה לו מד' לפעול ולעשות לפי חוקי שדי! הכל עבדי ד', כל אחד במקומו ובזמנו, במדת כוחו שניתנה לו, מקיים את דבר ה', מרים את תרומתו לבנין הכלל, הכל — עבדי ד'.

עבדי ד' הם רוח הסערה, הברק, הגשם והשלג, עבדי ד' הרימה הרומשת לרגליך, נאות הדשא המרכינות את ראשן בדרכך, הרעם הנותן בעוז קולו, והרוח הקרירה הנושבת בפניך, כולם עבדי ה' הם!

הכל עבדים הם סביב לכסא ד', וכן אמרו גם חז"ל "בעשרה מאמרות נברא העולם", לא במאמר אחד ברא שדי את הכל, את כל יצור ויצור ואת כולם יחד, שאלמלי כן, היה כל יצור תלוי בהויותו, בחייו ובפעולותיו רק באופן בלתי אמצעי בדבר ד', ולא היו היצורים נושאים אחד את השני ומקיימים ביניהם יחסי גומלין, על כן ברא הקב"ה את עולמו בעשרה מאמרות, בעשר דרגות התפתחות יצר את שפע כוחותיו, ציוה עליהם להתלכד יחדיו ולפעול כפי דבריו, ואחר כך הבדיל ביניהם, כדי שאחד ישא את השני, ואף אחד מהם לא יכיל בקרבו לבד את אמצעי חיותו ופעולותיו, — אלא יקבל אותם מיצור — אח לו, ויפיצם בין יצורים אחרים, כדי שכל יצור ויצור, במדת כוחותיו הקטנה או הרבה, יתרום את תרומתו לקיום הכלל, ואם אחד מהם יהרוס דבר מה בעולם, הוא יכרות על ידי כך ענף מעץ קיומו הוא.

המים לאחר שהפרו את הארץ, יקוו לעבים בשמים ולימים עלי ארץ, האור, לאחר שהפרה את הארץ והוליד את צמחיה, יתקשר אל השמש, הלבנה והכוכבים. הזרע, מתנת האדמה בתוך פריה, חוזר אליה, והיא מקבלת אותו לקרבה, למען תוכל לשוב לתת את

פריה, מעגל אהבת אין סוף מאחד ומקשר את כל הנבראים, כולם מקבלים ונותנים, ואף אחד מהם אינו קיים לעצמו בלבד, כולם פועלים יחד, כל אחד מהם בתוך הכלל ולמען הכלל, והכלל למען הפרט, אין יצור בעולם אשר ישמור כוחותיו ואמצעיו בלבד, אלא כל אחד מקבל ונותן, משפיע ומושפע לשם מילוי יעודו.

ד' הוא האהבה, אמרו חז"ל, האהבה היא יסוד הבריאה כולה, "אהבה" לויחש לך כל היקום".

תפקיד בעלי החיים בבריאה

כותב החזון איש ("אמונה ובטחון" פרק א' קטע ז'):
"בעלי החיים משתוים עם האדם במבנה הגוף ובחינותיו וסגולותיו, חומר גופן בשר ודם, גוף עצם וקרמה, והם בעלי נפש חיונית, בעלי חושים כמו האדם, ניזונים כבני אדם, בעלי שני מינים זכר ונקבה, ומותר האדם מן הבהמה בחכמה ובריבור, בעלי החיים משמשים את האדם כמו שור לעול וחמור למשא, ומכינים מזון לאדם, חלב וביצים, ומהם שמכינים צמר ללבושו, ומהם שהם עצמם מאכל לבני אדם, ונבראו בסוגים שונים ובמינים רבים, ומזונותיהם שונים זה מזה. ומהם שאין בני האדם נהנין מהם, כמו חיות טורפות ונחשים ושקצים ורמשים, ואמנם יש בהם צורך ותועלות נעלמות, ולפעמים אדם נענש על ידן, ולפעמים האדם לומד מהם חכמה ומוסר וכבר הורגלנו במציאותן, ואנו נרגשים כי מבלעדן היה העולם חסר, ואין העולם יפה שלם אלא כשחיות טורפות בו".

תפקיד האדם בשמירת הנבראים

בספר החינוך (מצוה תקמ"ה) כותב בטעם מצוות שילוח הקן:

"משרשי המצוה ליתן אל לבנו, שהשגחת האֵל ברוך הוא, על בריותיו – במין האדם בפרט, כמו שכתוב "כי עיניו על כל דרכי איש וגו'", ובשאר מיני בעלי החיים במינים דרך כלל, כלומר, שחפצו ברוך הוא בקיום המין.

כותב הרש"ר ("אגרות צפון" אגרת חמשית):
"בהדרכת התורה, ראינו את מקומו של האדם בתוך היצירה.

לא אלקים ולא עבד הוא אדם לתבל ארצו, כי אם אח לכל יצור, אח עובד את ד' יחד עם כולם, ובכור אחיו לפי טיב והיקף עבודתו, בידו הופקדה הארץ כולה, ועליו להשגיח על הכל ולתמוך בידי כל, לפי רצון ה', זכותו למלאות ולכבוש את הארץ, אך מד' הוא היא, אשר האציל עליו מכוחו, אבל מזכותו זאת נובעת גם חובתו, לכבוש לעצמו רק מה שהותר לו, ולהשתמש בקניינו רק לפי רצון ד' שמידו קיבל את הכל".

פרק ד

השימוש בבעלי החיים על ידי האדם

"ויאמר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כְּדֹמוֹתֵנוּ
וַיְרֹדוּ בְּדֶגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל
הָאָרֶץ וּבְכָל הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ."
(בראשית א' כ"ו).

במקומות אחדים כתבה התורה על מסירת בעלי החיים
לשלטונו של האדם: "ורדו בדגת הים" וגו' (בראשית א' כ"ו)... על
כל חית הארץ ועל כל עוף השמים... ובכל דגי הים בידכם נתנו"
(בראשית ט' ב'). "תמשילוהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו, צנה
ואלפים כלם וגם בהמות שדי, צפור שמים ודגי הים עבר אורחות
ימים (תהלים ח' ז' – ט').

יש ללמוד מענין זה כמה דברים:

א. מעלת האדם

שליטת האדם על בעלי החיים היא תוצאה ממעלתו, כותב
המלבי"ם (בראשית א' כ"ו): "ורדו בדגת הים... שכל הנברא אחר
חבירו שליט על חברו, כי כל המאוחר בבריאה צורתו נכבדת יותר
מהקודם, והקודם לו נכנע מפניו הכנעה טבעית מפני יתרון צורתו,
לכן אמר ורדו בדגת הים, ואף בעוף השמים ואף בבהמה, שכל
המאוחר צורתו חשובה יותר, וצורת האדם גוברת על כולם".

כעין זה כותב גם הנצי"ב בפירושו העמק דבר (שם):
"כדמותנו – הצלם הוא כדמותנו, וממילא האדם שמלוּבש בו
הוא כדמות אֱלֹהִים ובזה הכח – וירדו".

ב. תפקיד הבהמות לסייע לאדם

"ראית מימך חיה ועוף... והלא לא נבראו אלא
לשמשני" (קידושין פ"ב א').

כותב הרש"ר בפירושו לתורה (בראשית א' כ"ה): "בהמה היא
שם הולם לאותם בעלי החי המשתעבדים לאדם ועומדים לו
מטבעם. עצם השתעבדות הבהמה לאדם היא שלב בעולם עלייתו
הרוחנית, אלמלא השור, היה על האדם לעשות את מלאכת השור,
היה עליו להירתם למחרישה ולעגלה, לעבוד כל עבודה מפרכת
ולשאת כל משא כבד, ומתחת לעומס הגוף היתה הרוח נמקה
והולכת, אף לא היתה לה תקומה מעולם, שעה שהשור נרתם
למחרשה ולעגלה, והצאן רועה באפר בלא יגיע האדם, היתה רוחו
של אדם פנויה למחקר וסוקרת שמים וארץ, לבו פנוי לחשוב
מחשבות עת חרש את שדהו ורעה את צאנו, בזכות הבהמה זוכה
האדם למעלתו הרוחנית דהיינו "בהמתו" היתה ל"במתו".

ג. התעלות הבעל חי בהיותו משמש לאדם

הבעל חי בהיותו משמש לאדם זוכה להתעלות, כותב בספר
"דעת קדושים" (יו"ד סי' כ"ד סעי' י"ב): "וכל שיש בו צורך אדם, אין
בו חשש צער בעלי חיים לכולי עלמא... כיון שיש צד אפשרות
לתועלת האדם, על זה אין קפידא עוד בצער בעל חי שכזה, כיון
שהם נבראו לשמש את האדם ועל ידי זה יש להם עליות לבירורין
כידוע".

עוד כתב בספר מסילת ישרים (פרק א'): "כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם

השלם המקודש בקדושתו יתברך, והוא כענין מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בענין האור שגנזו הקב"ה לצדיקים, וזו לשונם (חגיגה י"ב): כיון שראה אור שגנזו הקב"ה לצדיקים שמח, שנאמר (משלי י"ג): "אור צדיקים ישמח", ובענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו (חולין צ"ב): אמר רבי יצחק: מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד והיתה כל אחת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו".

ואף שעיקר עליית הברואים הוא בהיותם משמשי האדם השלם, בכל זאת בכל שימוש לאדם יש עליה לבעלי החיים. כתוב בספר "תומר דבורה" (פרק ג'): "צריך להיות רחמיו פרוסים על כל הנבראים, לא יבזם ולא יאבדם, שהרי החכמה העליונה היא פרוסה על כל הנבראים דומם חי ומדבר, ומטעם זה הוזהרנו מביזוי אוכלים, ועל דבר זה ראוי, שכמו שהחכמה העליונה אינה מבזה שום נמצא והכל נעשה משם, דכתיב: "כולם בחכמה עשית" (תהלים ק"ד כ"ד), כן יהיו רחמי האדם על כל מעשיו יתברך, זה הכלל: החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם תלויה בחכמה, זולתי להעלותם ממעלה אל מעלה: מצומח לחי ומחי למדבר, שאז מותר לעקור הצומח ולהמית החי — לחוב על מנת לזכות".

האלשיך הקדוש (פרשת אחרי מות) כותב כעין זה, כשביאר טעם חיוב הקדמת האכילת בהמתו לאכילת עצמו: "כדי להעלות ד' חלקי העולם לשלימות במדרגה נכונה מלמטה למעלה, הדומם יעלה כוחו אל הצומח, והצומח יעלה כוחו אל הבעל חי הבלתי מדבר, ואחרי כן יעלה הבעל חי הבלתי מדבר אל האדם המדבר, לכן אכילת האדם באחרונה.

תפקיד האדם ביחסו אל הברואים המסורים לשלטונו

"תמשילהו וגו' – משל כמו המושל בכל אשר לו, שנאמר על אליעזר (בראשית כ"ד ב') שהיה ממונה על הכל בבית אברהם, כלומר שהיה קובע לכל דבר את מקומו, לכל אחד את תפקידו, בהתאם לרצון אברהם ודעתו, הנה כי כן מינה ה' את האדם לבן משק ביתו בארץ, לא את רצונו הוא, את רצונו המתהדר של האדם, עליו למלא כלפי עמיתיו ובאמצעותם, עליו להנהיג בהם אך ורק למען המטרות שנקבעו על ידי ה', לא נברא העולם בשביל האדם, אלא האדם בשביל העולם – "לעבדה ולשמרה" – "לעובדה" כלומר לקרבה למטרותיה הנשגבות ביותר להגן עליהם ולקיימן, ולתכלית זו שם אותו ה' בעולמו, כיציר כפיו, שמבחינת רוחו ובחירתו החופשית הוא בדמותו, לתכלית זו – "שתה" – שמת הכל תחת רגליו, בתורת פקדון קיבל מידך את ממשלתו על הארץ: בהיותו מורס מעל כל יצירי האדמה, הוא אחראי כלפיך על אופן שימושו במעמדו זה (פירוש הרש"ר תהלים ח' ז')."

עוד כתב הרש"ר בפירושו לתורה (בראשית א' כ"ו):

"כל שאר הברואים נזכרו רק בעת בריאתם, ואילו האדם נזכר עוד בטרם נברא, כביכול, הבריאה עומדת על עומדה, והבורא מודיע לעולם – על רצונו לברוא "אדם", הן "אדם" זה ישלוט בעולם כשליט וכמנהיג מאת ה', עתה מכינים את העולם לקראת בוא אדוניו, במובן זה יש להבין גם את לשון הרבים של "נעשה", הן זו משמעותה העיקרית של לשון רבים המשמשת כלשון של כבוד, מלך בשר ודם המצווה בלשון רבים רומז בכך על טיב שלטונו: אין הוא מצווה על פי רצונו האישי ולמען טובתו האישית, אלא הוא רואה את עצמו קשור אל עמו: הוא גוזר גזירות ומתקין תקנות רק לטובת הכלל ושלומו, הוא גוזר על הרבים – כנציגם

של הרבים, וכן הדבר גם כאן הבורא מכריז על שלטון האדם – לטובת העולם ומדאגה לייעודו.

זהו עיקר תפקיד האדם בהיותו במדרגה רוחנית גבוהה, שהוא צריך לדאוג לכל הבריאה ולכל הברואים, ברם אחר ירידת האנושות מדרגתה על ידי החטא, חל שינוי במעמדו של האדם, כלפי שאר הברואים, לפיכך נאמר (בראשית ט' ב'): "ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיות הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמוש האדם ובכל דגי הים בידכם נתנו", בציווי זה קיימים מספר שינויים לעומת מה שנאמר בפרשת בראשית, עומד על כך הרש"ר בביאורו:

"שני דברים חסרים כאן "רדו וכבשוה", מתחילה הופקד האדם להיות שליט בארץ, ותפקיד זה נאמר בלשון "רדיה וכיבוש". והנה, הרודה והכובש שליט בנתיניו או משעבד מדינה כבושה, והרי כאן הכנעה – אך אין כאן השמדה, הנתין זכאי להתפתח – ובלבד שיתפתח על פי רצון השליט, נדרשת ממנו רק משמעת בלבד. וגם יחס האדם אל הארץ היה מתחילה יחס של קרבה והגנה "לעבדה ולשמרה" (לעיל ב' ט"ו), יחס זה לא יהיה עוד, האדם חייב לשמור על חייו, ובמקום יחס של קרבה הדוק הרי הוא אומר: "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חיות הארץ וגו'".

האדם חדל להיות נגיד ומצווה ומדריך, הוא חדל להבין את בעלי החיים והללו נסוגים ממנו בפחד... תפקיד האדם מכאן ואילך איננו: לשלוט בארץ ולהשלים אותה, אלא: להשלים את עצמו ולזכך את עצמו ולהחזיר לעצמו את המעמד הראוי לו, החזרת עטרת האדם ליושנה תתגשם בר בבר עם החזרת השלום, אריכות הימים "השמים החדשים והארץ החדשה", המתוארים בדברי הנביאים (ישעיה ס"ו כ"ב) וכל אלה יתגשמו – כדעת חז"ל – אחרי שנזדככו כל הנשמות ונתכנסו בחיי הגוף: "אין בן דוד בא עד

שיכלו נשמות שבגוף" (יבמות ס"ב ע"א), מן הפסוק הזה ועד למלה האחרונה של אחרון הנביאים הרי זה התוכן של כל כתבי הקודש: תשובת האדם אל מצבו הקדמון ועלילות ה' לקידום אותה תכלית, אך עתה איבד האדם את מעלתו, ניתק את הקשר בין האדם לבין עולם החי, ועיקר יעודו של האדם – לעבוד ולהשלים את עצמו".

וראה עוד בפרק הבא מדברי "חזון הצמחונות והשלום" המראה שהרבה מצוות מחנכות את האדם כבר עתה להביאו למצב הראוי לעתיד.

שינוי נוסף חל ביחס האדם והברואים – "כל חית הארץ ועל כל עוף השמים... וכל דגי הים, וכל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל" (בראשית ט' ב' – ג').

הרבה נכתב על שינוי זה מדוע מאדם עד נח נאסרה אכילת בשר ומאחר המבול הותרה אכילת בשר הדברים יתבארו בפרק הבא.

פרק ה

אכילת בשר וצמחונות

"כי ירחיב ה' א-לקיך את גבולך כאשר דבר לך,
ואמרת אכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול
בשר, בכל אות נפשך תאכל בשר"
(דברים י"ב כ').

פרשת היתר אכילת בשר לנח וכן לבני ישראל דבר שהיה
אסור לאדם הראשון עד נח, נידון בהרחבה בדברי גדולי ישראל.
אכילת בשר מהמינים הכשרים הותרה לגמרי, כביאור הנצי"ב
בפירושו ה"עמק דבר" (דברים י"ב כ'): "בכל אות וגו' – לא מבעיא
כשהוא מצד דרך ארץ דשרי, אפילו לתאווה בעלמא גם כן שרי".

יתר על כן הרס"ג בספר מצוותיו מונה מצות אכילת בשר
תאווה, וזו לשונו: "גבולך והתאוית, תדשנה טובי ותשבע" [הר"י
פרעלא דחק לפרש שכוונת המצוה ללמד דרך ארץ לא לאכול בשר
אלא לתיאבון, שיחוס על רכושו ויכלכל כפי יכולתו, אך הוא עצמו
דחה זאת], בספר "הגות בפרשת השבוע" (פרשת ראה) פירש את
דברי רס"ג על פי האמור בירושלמי (סוף קידושין): עתיד אדם ליתן
את הדין על מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו, ופירש הר"ש יפה,
משום שאסור לאדם לסגף עצמו.

בספר "אזנים לתורה" (בראשית ט') למד שהיתר אכילת בשר
בא ללמד את מעלת האדם על פני בעלי החיים, היות וכשלון דור
המבול היה שסברו שמותר האדם על הבהמה אין לכן נדרדור

בחטאים, על כן התיר הקב"ה את אכילת הבשר, וכעין זה באברבנאל ובעיקרים מאמר ג' פרק ט"ו, עיי"ש.

על איסור אכילת בשר לאדם הראשון והתרתו לאחר מכן נאמרו כמה טעמים:

הרמב"ן מפרש כיון שהיה צורך שהעולם יתיישב ולא יחסרו מינים, לכן נאסרה אכילתם ואף שגם אחר המבול היה צורך בישוב העולם, בכל זאת כיון שכל בעלי החיים ניצולו בזכות נח הותרה לו אכילתם.

לדעת ה"עיון יעקב" (חולין פ"ד) דווקא לאדם הראשון נאמר "בעצבון תאכלנה כל ימי חיך" כיון שחטא – לכך נאסר לו לאכול בשר כדאיתא בסנהדרין נ"ט. ואף דשם נלמד ממקרא "דלכם יהיה לאכלה" שנאמר קודם שחטא, יש לומר שנאמר לו כן על שם סופו שגלוי לפניו שיחטא.

הרש"ר בביאור לתורה (בראשית ט' ב') מבאר שהשינוי הוא משום שינוי הטבע: לפני המבול היה חום יציב, והצמחיה היתה מרובה, ועל ידי כך היה שפע של מזון מן הצומח, ולא היה צורך במזון מן החי, אין התורה רוצה בצמחונים ואין היא סולדת מפני אכילת בשר, נהפוך הוא, מצוה לאכול בשר ביום טוב... אילו היינו במצבנו הפיסי המקורי, לא היה מותר לנו לאכול בשר, אך עתה הבשר הוא צורך לאדם.

לעומת גישה זו, קיימת גישה הפוכה על פי יסוד הגמרא (חולין פ"ד) "כי ירחיב ה' גבולך" – למדך תורה שלא יתאוה אדם לאכול בשר אלו מתוך רחבת ידים ועושר". עוד נאמר (שם) כי יצוד ציד חיה או עוף – למדך תורה דרך ארץ שלא תהיה אוכל בשר אלא בהזמנה זו.

יש מפרשים שהגבלות אלו נועדו לרסן את התאוה וכך כותב ה"כלי יקר" (דברים י"ב כ'):

"כי ירחיב ה' גבולך ואמרת אכלה בשר – הורה שאין האדם הומה אחר התאוות, כי אם מתוך הרחבה יתירה, ואין ארי נוהם כי אם מתוך קופה של בשר, לכך אמר "כי ירחיב ד' את גבולך" – וזה יביאך לידי הסרת מסוה הבושה מעל פניך, עד שתאמר בפה מלא: "אכלה בשר", ודומה זה קצת לפריקת עול מלכות שמים... הנני מתיר לך את הדבר "וזבחת מבקרך וגו'" – כאשר צויתך" – לא בכל עת, כי אם לפרקים בעת התגברות התאוה, וזהו שנאמר "אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו", לפי שנאמר "כי יצוד ציד חיה או עוף", ואמרו חז"ל: למדך תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר כי אם בהזמנה הזאת, ביאור הדבר הוא: שאם ירגיל האדם את עצמו לאכול מן הבהמות המצויין עמו בבית – שור או כשב או עז, אז כל היום יתאוה תאוה וירגיל תאוה וירגיל את עצמו באכילתו דבר יום ביומו, אבל אם לא יאכל עד אשר יצוד ביערות ובמדברות – ציד חיה או עוף – שיש לו סכנה וטורח גדול לצודם, אז תשקוט תאותו כי אין האכילה שוה בגודל הצער והטורח".

וכתב בהקדמת ספר "עץ חיים" להרח"ו, שהרוצה להתקדש, צריך להזהר שלא לאכול בשר ויין כי אם בשבתות.

עוד אמרו (פסחים מ"ט): עם הארץ אסור לאכול בשר – שנאמר: "זאת תורת הבהמה והעוף" – היינו שרק מי שעל ידו מתעלת הבריאה רשאי לאכול בשר, כיון שאף הבהמה מתעלת על ידי אכילתו. בקונטרס "חזון הצמחונות והשלום" האריך בענין הצמחונות, ומסיק: דרגת אדם הראשון שנאסרה לו אכילת בשר גדולה היא, וכן יהיה לעתיד לבוא כאשר העולם יגיע לשלימותו המוסרית. [וראה לעיל בפרק ד' מדברי הרש"י בהבדל התייחסות

האדם אל הברואים לפני המבול – שהיה יחס של קורבה, מה שאין כן אחר המבול אחרי הירידה הרוחנית של האדם, עד זמן התיקון לעתיד לבוא].

ושם ביאר טעם הרבה מצוות שהם כמחנכות ומרמזות לקראת דרגת העתיד שאז יהיה ראוי להמנע מאכילת בשר, אבל בזמן הזה אחרי ירידתו המוסרית של האדם אדרבה, יש בכך סכנה גדולה למוסריות האדם. ושם כתב (עמ' י"א – ב'):

"כל מי שקופץ ליטול את השם להתחסד במידת חסידות הבלתי הולמתו, שאינה מביאה לו כי אם ערבוביא בדעותיו והליכות חייו, כן הוא משפט האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר, עד כדי שליטת האדם בהאדם לרע לו, ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שבמוסר העצמי, נתעב ונאלח, שותה כמים עוולה. כמה מגוחך הדבר, כל עוד טומאתו בו, יפשוט טלפו ויפנה לו לדרך צדקה הרחוקה, להתחסד על בעלי חיים, כאילו גמר כבר את כל חשבונותיו עם בני אדם הברואים בצלם אלוקים, כאילו כבר העמיד על נכון, כבר העביר את שלטון הרשעה והשקר, שנאת עמים וקנאת לאומים, איבת גזעים ומריבת משפחות, המביאה להפיל חללים רבים, ולשפוך נחלי דמים, כאילו כל אלה כבר אפסו מן הארץ, עד שאין לה לאותה "החסידה האנושית" במה להצטרק, כי אם לפנות להעמיד על נכון מוסרה, בדבר בעלי חיים.

על כן אין זאת המעלה ההוגנת לו לאדם כלל, כל זמן שפלותו, חוץ ממה שאין להעמיס יותר מהערך של אפשרות הסבל של כת המוסר האנושי כשהוא בחולשתו, אין ספק בדבר שאילו היה איסור הריגת בעלי חיים מפורסם פרסום דתי ומוסרי... לעת עתה שאין המצב המוסרי מתוקן כלל, ורוח הטומאה טרם עבר מן הארץ, אין ספק שהיה הדבר גורם תקלות רבות, התאווה הבהמית לאכול בשר כשהיתה מתגברת, לא היתה אז מבחנת בין בשר אדם לבהמה, כיון

שעל כל פנים גם את נפש הבהמה היה קובע בדרך איסור והפרת חוק, וחזון נפרץ היה אז הריגת וזביחת בני אדם כדי לאכול את בשרם, בשעה שנפרץ פרץ רחב בין האדם לבהמה בערך חייהם ושיווים".

שם (עמוד י"ז) מונה מכשול נוסף שעלול האדם להכשל אם תאסר אכילת הבשר בזמן הזה:

"כי הנה הרגש הטוב והישר שבאדם מבקש את תפקידו, והוא הדופק גם כן לפעמים על דלתי לב רשעי ארץ, ומכריחם לבקש במה להשקיט את רעבון הצדק הטבעי שלהם, יסוד כח התשוקה שהיא מעמדת את העולם, ולפעמים תמצא ברשע עריץ בוחר לו ענין מוסרי, ושש לעשות צדק, כדי להשקיט את מוסר כליותיו והנחם הטבעי המפעם בקרבו, ואם ההתחסדות עם בעלי חיים היתה מפורסמת לחפץ של צדקה קבועה במין האנושי... אז היינו פוגשים המון גדול של רשעי תבל, המשחרים לטרף כזאבי ערב, זובחי אדם באין חמלה, ומוסר כליותיהם כשהיה מעיק להם, היו ממלאים ברווחה ע"י חסידות עם בעלי חיים, שאין ביחסם אותן הסיבות הגורמות לפשעים של שלטון האדם באדם לרע לו, הבאות לרוב בסבת שנאה קנאה וכיוצא בהם, שהרי בעלי החיים אינם משיגים את גבול מחייתם, כבודם ותאוותיהם, של רשעי האדם הללו.

חכמת האדם להרע מוצאת כאן כר נרחב לסכסך את הדעות, והבקורת שהיא מבקרת מומין, כשהיתה מצגת את הכללים שנמצא באדם מה שאין דוגמתם בבעלי חיים כלל, היתה מחזקת ידי מרעים כאלה, ואין ערוך לכל המהומה, המגרעת והמצוקה, עינוי הדין ועוות המשפט, שהיו מוצאים לרגלי ההסכמות מפורסמות כאלה.

על כן באותה ההסכמה האלוקית, שרק היא יכולה לסול

מסילות בקרב כליות ולב, ולנתק את פתיל החיבור בין האדם לבעלי חיים, למען יתרכז המוסרי האנושי בטובתו המיוחדת, ואז, ורק אז, יצליח להביא לו את אושרו בקץ הימים".

בדורנו חזינו פעמים לא מעטות עד כמה צדקו הדברים. במיוחד הדבר בלט בתקופת השואה – הנאצים הארורים ימ"ש הרגו באכזריות שאין למעלה ממנה מליוני בני אדם, ויחד עם זאת עסקו בדאגה לבעלי חיים.

כמו כן האנושות שעמדה מנגד בשעה שהנאצים רצחו וטבחו באכזריותם הנוראה, אותה אנושות יצאה להפגין נגד שילוח כלבה לחלל בתוך חללית הספוטניק הרוסית כשעדיין לא היתה היכולת להשיבה לכדור הארץ.

למרות כל האמור רשאים יחידי סגולה בעלי שאר נפש לנהוג בצמחונות, וכמו שמסופר בספר, "הבעל שם ממיכלשטט" (להרב נפתלי הרמן בתרגום אנגלי סוף פרק ג') שהיה הבעל שם נמנע מאכילת דבר מן החי ואף לא ביצים וחלב. להנהגה זו יש סמך על פי האמור בשולחן ערוך (או"ח סי' רכ"ג ו'): "המנהג לומר למי שלובש בגד חדש תבלה ותחדש, ויש מי שכתב, שאין לומר כן על נעלים או בגדים הנעשים מעורות של בהמה, דאם כן – היו צריכים להמית בהמה תחילה שיחדש ממנה בגד וכתב ורחמיו על כל מעשיו". והכל צריך להעשות בשיקול הדעת הראוי והנכון על פי גדולי תורה.

דיני צער בעלי חיים

חלק ההלכה

דיני איסור צער בעלי חיים ואיסור אכילה לפני
האכלת בעלי חיים

פרק א

דיני צער בעלי חיים

א; המצוות והאיסורים

א. אסור לצער בעלי חיים: לדעת רוב הפוסקים הוא איסור מהתורה (א), ויש סוברים שאינו אלא מדרבנן (ב). ויש מחלקים בין סוגי הצער, שיש מהם שאסורים מהתורה ויש שאינם אסורים אלא מדרבנן, וראה ביאורים ובירורים (ג).

(א) לדעת רש"י (שבת קכ"ח ב') והר"ן (ב"מ ל"ב) מקור האיסור הוא מצוות פריקה, ולדעת המאירי וההשלמה (ב"מ ל"ב) נלמד מאיסור חסימה. לדעת ה"מורה נבוכים" (מאמר ג' פי"ז), נלמד מתביעת המלאך אל בלעם למה הכית את אתונך. בספר "יום תרועה" (ר"ה כ"ז א'), למד ממה שנעשה נס להשקות את העדה ובעירים (פרשת חוקת דברים כ' ח'). הרדב"ז (לשונות הרמב"ם אות תקס"ח) למד שאין זה אלא איסור ולא לאו ולא עשה, ברם, אחרים אומרים שכיון שנלמד מפריקה הרי יש בזה איסור עשה, וכן אם לומדים מאיסור חסימה זה לאו. והחת"ס בהגהותיו (ב"מ ל"ב) סובר שהוא נלמד מהפסוק "ורחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמ"ה).

(ב) מרדכי (ע"ז פרק קמא סי' תשצ"ט), כס"מ (פי"ג מרוצח בדעת הרמב"ם), הפנ"י (ב"מ), והגר"א בדעת הרמב"ם. וראה עוד ב"ארעא דרבנן" (אות תקל"ז), וספר "עין זוכר" (מערכת הצ' אות ד').

(ג) "אנשי שם" על המרדכי (ב"מ ל"ב) רצה לומר שצער גדול הוא איסור דאורייתא וצער קטן הוא דרבנן, ובכך מיישב את סתירת המרדכי שבב"מ סובר דהוי דאורייתא ובע"ז סובר שהוא רק מדרבנן, אבל אין ידוע מה הגדר של צער קטן או צער גדול.

ב. חייבים לסלק צער מבעלי חיים: יש אומרים שהוא חיוב דאורייתא, ויש שאומרים שאינו אלא מדרבנן (ד).

ג. מצוה לנהוג בכל יצור ברחמנות: שנאמר "ורחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמ"ה ט'), והיא בעיקרה מצוה ממידת חסידות בלבד (ה).

ד. אסור לאדם לאכול לפני שיאכיל את בהמתו: והוא ענף מאיסור צער בעל חיים ("שאלת יעב"ץ" ח"א סי' י"ז), וענף ממצוות "והלכת בדרכיו" (חרדים פרק ד', מל"ת מהתורה התלויים בושט), ונתבאר לקמן פרק ב'.

ב; באלו בעלי חיים נאמר האיסור

א. אדם: נחלקו הפוסקים אם גם אדם נכלל בכלל איסור צער

כמו כן יש הבדל בין אם לומדים דין צעב"ח מאיסור חסימה שאז אין ללמוד רק דצער בידים אסור, אך אין חובה לסילוק צער ואינו אלא מדרבנן, ואם נלמד ממצות פריקה, אז למדים שאף סילוק צער דינו מדאורייתא, ועיין עוד הגהות הר"י פרעלא על ספה"מ לרס"ג.

(ד) הדבר תלוי במחלוקת מניין נלמד מקור דין איסור צער בעלי חיים, אם נלמד מדין חסימה או מדין פריקה ונתבאר לעיל ביאורים אות ג'. כמו כן, אם נלמד מדין פריקה אז כל הפטורים שנאמרו בפריקה אמורים גם בצעב"ח, כגון שאין צריכים לסלק צער מבהמה הרחוקה ממנו כשיעור ריס 266 אמה [שהם כ"ג 133 מטר להגר"ח נאה וכ"ס 160 מ' להחזו"א], וכן זקן ואינו לפי כבודו אינו צריך לטפל בסילוק הצער, אך לצער בידים מפני כבוד הזקן יתכן שיהיה אסור ורק במקרים מיוחדים כמו כבוד ישראל או מלכות מותר, ראה לקמן.

(ה) כמו שצויה רבי (ב"מ פ"ה א') לשפחתו לרחם על בני החולדה, ובשאלת יעב"ץ (ח"א סי' ק"י) כתב, שאין זה חובה אפילו משום מידת חסידות אלא שרבי נהג כך משום שנכשל בעבר ולא ריחם על העגל, עיי"ש.

בעלי חיים, בשו"ת "חווות יאיר" (סי' קצ"א) סובר שאדם יש לו דעת ואין בזה משום צער בעלי חיים (ו), ובספר "שארית יעקב" (פרשת צו דף יו"ד מובא ב"יעיר אוזן" מערכת הצ' סובר שיש (ז).

ב. **בעלי חיים בעלי דם קר:** יש אומרים, שבעלי חיים בעלי דם קר כמו חרקים וזבובים וכדומה, אין להם מערכת עצבים רגישה כמו בעלי דם חם ולכן הם אינם רגישים לסבל באותה מידה שרגישים שאר בעלי חיים, וצ"ע אם יש נפק"מ להלכה (ח), ומדברי הפוסקים הסוברים שכל בעלי חיים בכלל האיסור (ראה ס"ק ג') ולא חילקו ביניהם, נראה לכאורה שגם יצורים אלו בכלל האיסור.

(ו) לפי זה קטן או שוטה שהם חסרי דעה, יש בהם משום צער בעלי חיים, וצ"ע שלא חילק בדבר.

(ז) בגמ' (ב"מ דף ל') מצינו שישנה מצוות פריקה באדם, וכן פסק הרשב"א (שו"ת סי' רמ"ו), ובחינוך (מצוה תקל"ו), וברמב"ם (סה"מ מ"ע מ' ר"ג ול"ת ע"ר) לענין פריקה וטעינה, ומשם יש ללמוד לאיסור צער בעלי חיים מהתורה. [וכל זה אם מקור האיסור נלמד משם, אך אם נלמד מאיסור חסימה הרי מותר לחסום אדם ולא קשה על ה"חווות יאיר"].

ויש לדון בדבר, שאם נאמר שיש איסור צער בעלי חיים באדם, למה צריך פסוק ללמד איסור הונאת דברים, ועוד שאיסור הונאת דברים אינו רק כשנוהג כשורה כמבואר בשו"ע (חו"מ סי' רכ"ח)? ויתכן שיש הבדל בין צער פיסי לצער פסיכולוגי שאיסור צער בעלי חיים אינו אמור אלא בצער פיסי, וקצת ראייה לדבר שהרי הותר לצער את בני מואב להתגרות בהם ולייראם ראה רש"י (דברים ב' ט'). ואף בחיה נראה חילוק זה מהגמרא (שבת קנ"ה, ב) "וחוטריה אבתייה" היינו שיפחיד הכלב במקל (מקור החסד על ספר חסידים אות תרס"ו הערה ב' בשם כמה ספרים).

[בכל זאת אסור לצער בחינם כמו לשים אוכל לבעל חי וטרם שהצליח לתופסו מושכים אותו ממנו, כיון שיש בזה משום אכזריות].

(ח) יתכן שכריתת אבר או פציעה אינה כואבת, אך הריגתם בדרך צער כמו הטבעתם במים מצערת, ברם מצינו בגמרא (שבת י"ב א') שהיו מטביעים את הכינים במים, ולא חשו לצערם כלל, וראה עוד ביאורים וביירושים ח, 1.

ג. בעלי חיים שאינם עומדים לשרות האדם כלל: היעב"ץ בספרו ("שאלת יעב"ץ" ח"א סי' ק"י) סובר שאין איסור צער בעלי חיים אלא בבעלי חיים העומדים לשרות האדם, ולא בחרקים ורמשים וכו', ואין בזה אלא משום מידת חסידות [ומשום גלגול נשמות נגעו בה], ושאר פוסקים שכתבו שאסור מהתורה לצער כל בעל חי (ראה קש"ע קצ"א א', וחרדים), נראה שלא הסכימו כלל לסברא זו (ח, ו).

ג; גדר האיסור לצער בעלי חיים

א. אסור לצער שום בעל חי (ראה סעי' ב' ס"ק ג') בין שלו ובין של אחרים או של הפקר, בין בצער בידים ובין בצער בגרמא, [לומר לנכרי לעשות דבר שיש בו צער לבעלי החיים, ראה ביאורים ובירורים (ט)].

(ח, ו) וזה פשוט שאם מקור האיסור צער בעלי חיים נלמד מהפסוק "ורחמיו על כל מעשיו" הרי כל היצורים בכלל, וכן נראה מהגמרא (ע"ז ג' ב'): "שלישיות הקב"ה יושב וזן את כל העולם מביצי כינים עד קרני ראמים", לעומת זאת מהגמרא (שבת י"ב א') נראה שלא הקפידו כלל על צערם של הכינים, ומכאן הוכיח השאלת יעב"ץ את שיטתו.

(ט) שהרי צריך לסלק מהם סבל וכל שכן שאסור לגרום להם סבל, לפיכך נראה שאין היתר לומר לנכרי שיעשה פעולה שיש בהם משום צער בעלי חיים, ולכן צ"ע מה שכתוב בפמ"ג (אור"ח סי' תס"ח מש"ז סק"ב): "דאפילו אם צער בעלי חיים דאורייתא, מכל מקום אינו רק עשה ולכן מותר לעשותו על ידי נכרי". ועל יסוד דברים אלו נהגו הפוסקים כשיש ספיקות במכירת מבכורות אם נפטרו מהבכורה או לא, שמצווים להטיל מום בבהמה על ידי נכרי, עיין שו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' שס"ד). ונראה שהתירו על ידי נכרי, רק במקרה זה שיש בו צדדי היתר נוספים, שהרי כאן הטלת המום הוא לצורך האדם, וצער בעלי חיים לצרכי האדם מותר, ראה לקמן ביאורים ובירורים אות י' וסע' ד'.

גדר איסור הצער: איסור הצער אינו אמור בכל שימושי האדם באופן המקובל והסביר, ראה ביאורים ובירורים (י). פרטי דיני ההיתר לשימוש בני אדם נתבאר לקמן סע' ד'.

ב. הריגת בעלי חיים: יש סוברים שאין איסור צער בעלי חיים אלא אם הבהמה נשארת חיה ומתייסרת ולא אם הורגים אותה [האשכול הלכות שחיטה (סי' י') ונוב"ת יו"ד (סי' י')] ואחרים

(י) גדר שימוש האדם שהותר אף שהוא מצער את בעלי החיים צריך בירור, מחד גיסא נאמר בתורה "ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ" (בראשית א' כ"ח), וכן נאמר "כל שתה תחת רגליו" (תהלים ח'), ולכן מותר לעבוד בבעלי חיים ואף להכותם לצורך זה, מלבד כשמטעין עליהם יותר מהראוי (ספ"ח תרס"ז), וכן הותר לכלוא בעלי חיים בכלובים, שהרי שלמה המלך היו לו תוכים וקופים (דברי הימים ב' פ"ט פסוק כ'), ואין להטריח בהמה יתר על המידה וכן כשעומדת ללדת, ומאידך גיסא יש אוסרים להרעيب בהמה כדי שתכבד בשרה אחר השחיטה, משום גזל וצער בעלי חיים מאורייתא ("תולדות יעקב" חיו"ד סי' ל"ג מובא ב"אוצר הפוסקים" אבן העזר סי' ה'), וכן יש אוסרים להרעיבה כדי שאחר השחיטה יהיה קל למעך את הסירכות ("אוצר הפוסקים" סי' ה' עמוד רכ"ח), ולדעתם הוא איסור תורה, ואף שכל דבר שהוא לצורך האדם מותר, ראה לקמן סע' ד' ונראה לפרש את הכלל כך: **כל דבר שנהגו בני אדם לעשות לצרכיהם באופן המקובל מותר, וכל דבר שאינו שימוש מקובל אסור.** וראיה לדבר מדברי רש"י (ע"ז י"ג א') המבאר שאם מצינו בתורה שרודים אויבים בעקירת פרסות הסוס הופך הדבר לנוהג מקובל ומותר גם לחכמים לקנוס לחייב לעקור פרסות הבהמה שנקנו בשוק של ע"ז. והתוס' שם סוברים שהותר לעקור הפרסות ולא נאסר משום צער בעלי חיים ורק משום שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה כשישנה סיבה, ולא סברו שהותרה העקירה שהיא לצורך, נראה על פי מה שכתבנו שכיון שאין זה שימוש מקובל אין להתירו משום שהוא לצורך. והרמב"ן (ע"ז י"ג א') שסובר שמגמרא זו ראייה שמותר לצער בע"ח כל שהוא לצורך אדם, נראה שאינו סובר את הכלל האמור וצ"ע.

וראה ב"שבות יעקב" (ח"ב סי' ק"י) שאין להתיר צער בעל חיים בשביל הנאה מועטת.

סוברים שאף זה אסור [הר"י מיגש בשטמ"ק (ב"ב כ') ושו"ת "שואל ומשיב" ועוד] (יא). על פי הקבלה ראוי שלא להרוג שום בעלי חי ללא צורך (יב). להרוג בעל חי לצורך הצלתו מסבל לכאורה נראה שמותר, ראה ביאורים וביירוים (יג) מה שיש לפקפק בזה, וצ"ע אם חייבים להרוג כדי להקל סבלו. להרוג ללא מטרה, אסור כמעט לכל הדעות. [מלבד זה ישנם איסורים אחרים כמבואר לעיל].

(יא) בנוב"י התיר לצוד חיות ולהורגם לצורך עורם. וכן התיר הט"ז (י"ד סי' קי"ט) לנחור תישישם אם בכך עורם שיה יותר מאשר אם נשחטו. וכן דן ב"עבודת הגרשוני" (סי' י"ג) ומוכיחים זאת מדברי הגמרא (חולין ז' ב') ופרק כיסוי הדם (חולין פ"ה) ממה שהתיר רבי לנחור ציפור כדי להשתמש בדמה לכיסוי הדם, וכן נראה מהתוס' (ב"ב כ'), וכן בספר חסידים תרס"ח. מאידך הר"י מיג"ש (ב"ב כ') מוכיח מדברי הגמרא (שם) שאין רגילים להרוג עוף כדי להאכילה לכלבים כיון שזה רק הרווחה בעלמא, ועוד הוכיח ה"שואל ומשיב" (ח"ג סי' כ"ה) מדברי החינוך הסובר שדין שחיטה בסכין כשרה ומן הצואר כדי למנוע צער, הרי שיש גם במיתה ענין של צער בעלי חיים, ועיין עוד בשו"ת "שמש צדקה" (י"ד סי' נ"ז), וראה עוד ביאורים וביירוים אות י"ג.

(יב) בספר "שאלת יעבץ" (ח"א סי' ק"י) ביאר שטעם המקובלים הוא משום סוד הגלגול ולכן אסור להרוג אף חרקים, ובספר החינוך (מצוה קפ"ז) כתב שכל הריגת בעל חי שלא לצורך הוא כשפיכת דם, הובא לעיל בפתיחה פרק א'.

(יג) שהרי בכך מקצרים את סבלם, ויש לכאורה סתירה לזה מדברי הגמרא (ע"ז י"א א' וי"ג א'), שבגמרא שם נתבאר שהיו עוקרים את פרסות הבהמות האסורות בהנאה ולא היו הורגים אותם, ואם הריגת בהמה כדי לקצר סבלה מותרת למה לא הורגים את הבהמה, ומגמרא זו לכאורה נראה שיותר אסור להרוג מאשר לעקר ושהמיתה היא צער גדול יותר וצ"ע, וכן קשה על דברי הנוב"י הנ"ל בביאורים אות י"א, שהרי למה לא יהרגו את הבהמה כיון שאין תועלת בבהמה שהיא אסורה בהנאה, ואם כן לפי גמרא זו משמע לכאורה שיש להמנע מלהרוג בעל חי גם כדי לקצר סבלו, וכל שכן שיש להסתפק לפי דעת המקובלים שחששו לנשמת המגולגלות בהם.

ג. צריך למנוע צער מבעלי חיים: (יד, 1) לפיכך אין להשתתף במופע של צער בעלי חיים כמו מלחמת שוורים וכדומה שהרי בקנתו כרטיס הוא מסייע לצער בעלי חיים (יד).

ד. הגנת בעלי חיים מהכחדה: צריך עיון אם ישנה חובה לפעול למניעת הכחדת מיני בעלי חיים ולהגנת קיומם (טו).

ד באלו אופנים אין איסור צער בעלי חיים

א. צורך אדם: כל דבר שהוא לצורך האדם כמו שימוש בבעל חי לצורך ריפוי ולעבוד בבעלי חיים מותר, (תרוה"ד סי' ק"ה), ושו"ע

(יד, 1) לא מצינו מצווה לרפא בעלי חיים, שהרי הר"ן (נדרים מ"א ב' ד"ה רפואת הנפש) מבאר שכל ההיתר לרפא בהמת חבירו [שהדיר הרופא את הנאתו עליו] כשאין שם רופא אחר הוא משום מצוות השבת אבידה ולא משום ריפוי בעל חי. [בחזון הצמחונות והשלום] (עמוד ל"ה) סובר שיש ענין מוסרי נעלה גם בריפוי בעלי חיים]. כמו כן צריך להוציא בעל חי שנפל לתוך בור (ביצה דף ל' ב'), אבל ביו"ט אין מוציאים כיון שאינו אלא צער קטן, ובכל זאת הותר לשים כרים וכסתות תחת הבהמה כדי שתצא, אף שמבטל כלי מהיכנו.

הרואה ילדים מיידים אבנים בבעלי חיים או ציפורים צריך להפרישם.

(יד) בספר "יחווה דעת" (ח"ג סי' ס"ו) כתב שאסור לראות מלחמת שוורים וההולך לראות ומשלם דמי כניסה נחשב כחבר לאיש משחית, ולכאורה קצת צ"ע מדברי הגמרא (ע"ז י"ח ב') שנאמר שם שאסור לראות את האיטודין (מלחמת חיות) משום מושב ליצים, ולמה לא נאסר גם משום מידת אכזריות הנולדת לאדם משום כך.

(טו) שהרי בספר החינוך (מצוה תקמ"ה) והרמב"ן (פרשת כי תצא) כתבו בטעם מצוות שילוח הקן שהתורה ציותה זאת גם כדי ללמד על ענין שמירת המינים שעושה הקב"ה, ואם כן לכאורה יש ללמוד קצת שצריך להשתדל בכך, ויש לדחות רצ"ע להלכה.

אבן העזר (סי' ה' סע' י"ד), חינוך (מצוה תקפ"ו), וראה לעיל ביאורים ובירורים אות י' בגדר הדבר.

יש אומרים שרק לתועלת ודאית מותר ("אמרי שפר" סי' ל"ד), וראה שו"ת "בנין ציון" (ח"א סי' ק"ח).

ב. **להציל מנזק**: מותר להרוג בעל חי הגורם נזק לאדם או לרכושו, שהרי הורגים כינים ופרעושים (שבת י"ב א'), וכן הורגים חולדות ואישות ונמלים (מו"ק ו' ב') (טז).

ג. **למנוע תקלה**: מותר להרוג בעל חי כדי למנוע חשש מכשול (גמרא ע"ז י"ג א' ו"שאילת יעב"ץ" ח"א סי' ק"י), [אפילו להרוג זבובים ונמלים העלולים ליפול בתוך תבשיל מותר אף שאין הכרח שיפלו לתבשיל]. במקרה של ספק בכור ורוצה להטיל בו מום כדי להתירו בודאי, נחלקו הפוסקים ראה "בנין ציון" (ח"א סי' ק"ח) (טז, 1), ויש מתירים על ידי נכרי בדווקא (שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שס"ד).

ד. **לצורך מצוה**: מותר לצער בעל חיים לצורך מצוה (רי"א

(טז) ואף שלדברי ה"שאילת יעב"ץ" הסובר שכל שאינו עומד לשירות האדם אין בו משום צער בעלי חיים, אין ראייה שהרי כל המינים האלו אינם עומדים לשירות האדם, ברם מבואר בפוסקים שמותר להרוג כלב שאינו ראוי למלאכה וצריך להוציא ממון על מזונותיו (ספ"ח).

(טז, 1) הגאון מווירצבורג רצה לאסור, משום שהותר צעב"ח רק כשהתועלת היא מעצם הצער, ולא כאשר רק בא לסלק טרחה, ועוד שזה רק ספק. וה"בנין ציון" הוכיח, מזה שמותר להטיל מום בכל העדר כדי שלא יהיה לו מעשר בהמה הקדושה בלא מום בזמן הזה, והרי שם מטיל מום כדי להנצל מטרחה ומכשול ואין הנאה ישירה מהצער. ויש מתירין רק על ידי נכרי (שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שס"ד), ויש להקשות, שהרי מותר לצער בעלי חיים כדי למנוע מכשול מאיסור.

ע"ז פ"ק (סי' תשצ"ט) ו"רוח חיים" (או"ח סי' תר"ל) בביאור טעם שמותר לעשות מחיצה בבעלי חיים (טז, 2).

ה. לצורך כבוד הבריות: אינו חייב לסלק צער מבעל חי כשזה לא כבודו של אדם (ר"ן ב"מ ל"ב), וכן יש סוברים שמותר לצער מפני כבוד הבריות (על פי תוס' ב"מ ל"ב) (יז).

ו. לצורך רפואה: כשצריך להשתמש בבעל חי לרפואה מותר אף שנגרם לבע"ח צער (שבו"י ח"ג סי' ע"א), וכן מותר לעשות ניסויים רפואיים (שם "שרידי אש" ח"ג סי' ז') (יח).

(טז, 2) כיון שהותר צער בעלי חיים לצורך מצוה, לפיכך היו זורקין את השעיר המשתלח לעזאזל מהצוק והיה נעשה איברים ("שדי חמד" מערכת הצ'), ופלא על החת"ס (שו"ת או"ח סי' ק') הסובר שהמוצא קן צפור ואינו צריך את הבנים אסור לשלח את האם משום צער בעלי חיים, וכבר תמזהו בספר "קן צפור" ו"שלוח הקן" שהרי זה לצורך מצוה ומדוע אסר.

(יז) לכאורה ההיתר הוא משום דזה נכלל בכלל צרכי האדם וכן יש שפירשו כך בכונת התוס' (ב"מ ל"ב), אך מדברי התוס' (ע"ז י"א) המפרשים טעם היתר העיקור מפני כבוד המלכות – שהיו עשה דרבים, נראה שסברו שאינו מתיר, ויתכן שרק לצער בידים לא הותר אלא לכבוד המלכות.

(יח) ראה בשבו"י (ח"ג סי' ע"א) המתיר ניסויים רפואיים משום דהוי לצורך. ולענין ההרחקה ממידת אכזריות שבגללה נמנעו מהרבה דברים המותרים מעיקר הרין, כתב: "שמכין שאין הצער בא מיד אלא לאחר זמן אין להתיר". משמע שניסויים שבהם הצער הוא מידי ראוי להמנע משום אכזריות, אף בספר "שרידי אש" (ח"ג סי' ז') פירש שאין להמנע כיון שהיו צרכי רבים, ומותר לנסות תרופות חדשות, וכן להתאמן לצורך ניתוח, ונראה מדבריו שאף ניסויים שעתה אין ברור תועלתם, מותרים, כיון שיתכן ויצטרכו למסקנות הניסוי, וכפי שידוע שהרבה תוצאות של ניסויים שונים הביאו תועלת לאחר זמן.

וראה בחוברת אסיא (שנה ב, שבט תשל"ג) שנסתפק שם השואל אם מותר לעשות ניסוי שאינו נחוץ לבירור התוצאות כיון שהן ידועות ואינם

ז. לצורך הצלה מהפסד ולצורך הרווחת ממון (יט).

ח. למטרת יפוי בעל חי: נחלקו הפוסקים, יש מתירין (נחלת צבי"), ויש אוסרין ("אפי זוטרי" אבן העזר סי' ה' סע' כ"ה) (יט, ו).

ט. למנוע מטרחה: נחלקו הפוסקים (ראה "בנין ציון" ח"א סי'

נעשים אלא להמחיש את התוצאות, ונראה שיש לשאול לחכם משום שלעיתים יש בכך משום תועלת ללומדים והכל לפי הענין.

(יט) בגמרא (ע"ז דף י"ג ב') מבואר שמותר לקטוע אצבע של תרנגול לבן כדי שיהיה מותר למוכרו לנכרי ואף שיכול למוכרו לישראל, וכבר הקשה התוס' יו"ט (שם) מדוע אין בזה משום צער בעלי חיים ותיירץ עיי"ש, וכבר הקשה על תירוצו בהגהות "בן פורת" הנדפס בסוף המסכת, ואחרים הביאו מכאן ראייה שמותר צעב"ח אפילו להרווחה ("שבות יעקב" ח"ג סי' ע"א). וכן נראה דעת השאלות (מובא בתוס' ב"מ צ' א' הסובר שלמ"ד שאין נכרי מוזהר על הסירוס אפשר לגרום שנכרי יסרס את הבעלי חיים, ולכאורה קשה למה אין בזה משום צער בעלי חיים, ולפי ההסבר שלהרווחה מותר נוחא. וכן משמע בגמ' (ע"ז י"ט א') שמותר לשבור כנפי עוף לבל יברחו ("זר זהב" על או"ח סי' נ"ט), [ודברי הפמ"ג (משב"ז או"ח תס"ח סק"ב) שאסור לשבור עצם בכנף העופות שלא יברחו כיון שאין זה צורך גדול צריכים עיון מכל הנ"ל], וכן כתב הפר"ח (יו"ד סי' י"ג) שמותר לשבור כנף עוף כדי שהעוף לא יטרף, והפמ"ג הנ"ל נסתפק בכך.

[יש מי שדוחה וסובר שמה שנאמר שמותר לשבור כנף או אצבע משום הרווחה אין זה אלא למ"ד שצער בע"ח דרבנן ולא למ"ד שהוא דאורייתא].

(יט, ו) ולמ"ד שלהרווחה מותר, אם על ידי כן יוכל למכור אותו ביותר משווי לכאורה מותר, אלא שנהגו שלא לעשות כן משום אכזריות, וכתב הט"ז (אבן העזר סי' ה') שכיון שאין עושים דבר שיש בו אכזריות לא יטול כרובות של תרנגול אף שמותר. לקצוץ זנב כלב ואוזניו דבר הנהוג בסוגי כלבים מסויימים לכאורה תלוי במחלוקת, ולשון האפי זוטרי "דלמה מותר למלא תאותו" יתכן שכל זה כשאינו עושה אלא לנוי בלבד, אך אם על ידי כן משתבח ומוכרו בתוספת דמים יש צד היתר כמו קטיעת אצבע תרנגול רצ"ע.

ק"ח) (כ), ויש מתירים (ראה או"ש הלכות רוצח פי"ג).

בכל מקום שהותר לצורך האדם, כל שאפשר למעט בצער חייבים למעט (כא), וישנם דברים שאף שמותרים מעיקר הדין בכל זאת נמנעים מלעשותן משום שיש בזה משום אכזריות, לכן נמנעים העולם מלמרוט נוצות מאווזות חיות (שו"ע אבן העזר סי' ה' סע' י"ד) (כב).

ה; רשימת ענינים שיש להקפיד בהם משום צער בעלי חיים

א. צידת חיות ועופות: 1. איסור צידה לתענוג: אסור לצוד חיות משום מושב לצים (גמרא ורש"י ע"ז י"ח ב'), ומשום צער בעלי חיים ("פחד יצחק" (למפורטי) ערך צידה, ונוב"ת יו"ד סי' י'), ובשו"ת מהר"ם מרוטנברג הפליג בעונשו של מי שעוסק בציד.

2. ציד חיות לצורך: מותר לצוד אף כשנעשה על ידי פציעתה. כמו כן אם צריך לעורן מותר להרגם (נוב"ת יו"ד סי' י').

(כ) דעת השואל שם שרק הנאה גמורה מותרת ולא מניעת טרחה, והאו"ש כותב שהתורה פטרה יהודי מפריקה כאשר היתה בהמת נכרי כיון שגם זה נחשב צורך שלא לטרוח עבור נכרי.

(כא) כמו שמצינו שהתורה חייבה לשחוט בסכין בדוק ומהצואר כדי למעט בצער הבהמה, לפיכך כשצריך לעשות דבר המצער את הבהמה צריך להרדימה וכדומה, [אך זריקות נחשב כצער קטן ולא צריך לעשות פעולת הרדמה, שהרי גם בני אדם אינם מקפידים על צער מועט זה ("שערים המצויינים בהלכה" סי' קצ"א)].

(כב) וראה באר היטב (יו"ד סי' כ"ה) שהביא מדברי ה"בית הלל" שאין למרוט נוצה מעוף חי כדי לעשות קולמוס כיון שאין זה הכרחי לתלוש נוצה, וצ"ע בגדר הדבר.

וכן נראה שמותר לדוג דגים בחכה אף שהיא פרצת את פיו של הדג אם זה לצורך ולא לתענוג גרידא.

3. **כליאת חיות דרור בגן חיות:** מותר לצוד חיות ולשימם בסוגר כמו שעשה שלמה המלך שהביא תוכים וקופים (דה"י ב' פרק ט' פסוק כ"א), ומותר לבקר בגן חיות לראות את נפלאות הבורא, "יחזה דעת" (ח"ג סי' ס"ו) ו"שערים המצויינים בהלכה" (סי' קכ"ו), אבל אסור לקשור רגלי בהמה חיה או עוף באופן שיהיה להם צער (קש"ע קצ"א ג').

ב. **עבודה בבעלי חיים:** 1. מותר לעבוד בבעלי חיים שהרי כתוב בתורה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, אבל בפני עצמו מותר. וכן נצטוינו להשבית את הבעלי חיים בשבת ולא בכל השבוע, ואף להכותן לצורך העבודה מותר, אך אין להעבידם יותר מכוחן, והמכה אותן כשמעבידם יתר על כוחם עתיד ליתן את הדין (ספר חסידים אות תרס"ו), [ואף אם מאכילן הרבה כדי שיוכלו לשאת הרבה (ספ"ח אות תרס"ט)].

2. **עזרה בעבודה:** סוסים המושכים בעגלה, שהגיעו למקום מקולקל או הר גבוה ואינן יכולים למשוך ללא עזר, מצוה לעזור, אף לנכרי, משום צער בעלי חיים שלא יכה אותם הנכרי מכה רבה למשוך יותר מאשר כוחם (קש"ע קצ"א ב').

3. **להושיב עוף על ביצים שאינם מינו:** יש אוסרים משום צער בעלי חיים (רמ"א מפאנו וקש"ע קצ"א ד'), ויש מתירים (פת"ש יו"ד רצ"ג א'), ויש אומרים שאם אפשר להושיב ממינו חייב להושיב ממינו ולא כשאין לו ממינו ("רב פעלים" ח"א סי' א').

4. **רכיבה:** מותר לרכוב על בהמה, אך אלו המכים את הבהמה במגפיהם עתידים ליתן את הדין על כך (ספר חסידים אות מ"ד).

מותר להריץ את הסוסים אף לתענוג, אך אסור להכותם בשביל כך, ואם צריך למחר משום מצוה או לאיזה צורך שלא יחלל שבת מותר להכותן כדי לזרזן ("דעת קדושים" יו"ד כ"ד י"ב).

גם כשאנינו צריך למחר, רשאי לבקש מהעגלון הנכרי שיזרזם כיון שאין זה הכרחי שיכם ("עזר מקודש" סי' ה').

ג. **אילוף בעלי חיים:** באם נעשה הדבר ללא הכאה או עינוי אחר מותר, ואם צריך להכותם כדי שילמדו נראה שמותר כאשר הוא לצורך – כגון להרגילם לחרוש או למשוך בעגלה וכן לשים עליה עול וכו'.

ד. **שחיטה:** 1. **הכנת בעלי חיים לשחיטה:** צריך להזהר: א. שלא יראו בהמות הנשחטות שהרי הדבר גורם להם צער ועוד שיש בזה משום חשש לצמוקת הריאה שהיא טריפה.

ב. כשמשכיבים את הבעל חיים צריך להזהר שלא להפילם על הארץ בצורה שהיא מכאיבה, ואסור לחתוך העור ואחרי כן לתפוס בקנה ובושט כדי לשוחטה משום כמה טעמים וכן משום צער בעלי חיים ("שבות יעקב" ח"א סי' ק"י).

2. **הימום לפני השחיטה:** אסור להמם בעלי חיים בחשמל מפני חשש טריפות ומשום צער בעלי חיים (ראה שרידי אש ח"א).

3. **מריטת נוצות וצמר כדי למנוע חששות בשחיטה:** מותר למרוט נוצות או צמר כדי שהשחיטה תעלה יפה, שהרי זה תועלת לבעל חי (לבוש) (כג).

(כג) הפמ"ג (יו"ד סי' כ"ד שפ"ד סק"ח) סובר שאין לתלוש את השער רק כאשר מעיקר הדין אין השחיטה כשרה מבלי זה, אבל משום חומרא בעלמא לא הותר, [ורק משום שאינו מתכוין לצער הותר, ותמה עליו ה"דעת קדושים" (שם) שהרי צער בעלי חיים נאסר בכל מקום גם כשאנו מתכוין לצער].

4. שחיטת בהמה, כשאין נחוץ לו הבשר, ראה בספ"ח (אות תרס"ז).

5. כשבהמה מסוכנת, ואין לו שוחט, מותר לנחור אותה כדי שלא תפסד (שו"ת חת"ס יו"ד סי' ק"ג). בספר "עבודת הגרשוני" (סי' י"ג) לא רצה להתיר לנחור, במקרה שמרויח בנחירה יותר משחיטה, ולדעת הט"ז מותר.

ה. **השמדת מזיקין:** 1. מותר לגרש בהמה מזיקה. בספר חסידים (אות תר"ע) כתב שהרוצה לגרש מביתו כלב שאינו נושך, יגרשהו בשבט קטן ולא ישפוך עליו מים רותחים ולא יכנו במקל גדול ולא ידחנו בדלת ולא יעוורנו. מותר לזרוק אבן על בהמה שתסור מהמקום שהיא מזיקה אותו עד שתחזור למקומה, אך אסור לזרוק אבנים על בעלי חיים ללא צורך.

2. מותר להשמיד בעלי חיים המזיקים, ולכאורה ראוי לחפש דרך המתה שהצער בה הוא מועט יותר (כד).

ו. **ניסויים רפואיים:** 1. יש מי שהסתפק אם מותר לעשות ניסויים רפואיים כיון שאין התועלת ודאית, ושאר הפוסקים התירו זאת, [בספר שבוי"י (ח"ג סי' ע"א גם התיר, אך משום מידת חסידות שלא לנהוג באכזריות התיר רק כשבשעת המעשה אין צער אלא שהצער בא רק לאחר מכן] ובשו"ת "שרידי אש" (ח"ג סי' ז') ועוד פוסקים התירו בכל ענין (כה).

(כד) וצ"ע אם רצוי להשמיד עכברים או חולדות ברעל או במלכודת ההורגת, או שאפשר להשמידם גם במלכודת דבק שהם נלכדים ומתים ברעב, כמו כן בהריגת כלבים מזיקים או מפני חשש להתפשטות מחלת כלבת, צ"ע אם להורגם עדיף ביריה או ברעל.

(כה) וראה עוד מאמרו של הרב נתן צבי פרידמן נועם כרך ה ושמתין סיון אב תשכ"ט, ומאמרו של ר' אברהם שטיינברג באסיא (ב' שבט תשל"א).

2. אין להמנע מלעשות ניסויים רפואיים כיון שזה ענין של תועלת הרבים, לפיכך הוא דוחה את מידת החסידות שלא לעשות פעולה שיש בה משום אכזריות.

3. כל מקום שאפשר לעשות בפחות צער צריך למעט בצער.

4. כל ניסוי שנגמר הצורך לאדם, אסור להמשיך בצער הבעל חי, שכל דבר שלא נעשה לתועלת אלא לשם משחק ותענוג חוזר לאיסורו הקודם – צער בעלי חיים.

ז. **אימון צבאי:** אין להתאמן בקליעה למטרה על בעלי חיים, וכן אין לחנך להתגבר על רגש סלידה מהריגה על ידי הריגת בעלי חיים, כיון שיש בזה משום אכזריות.

לימוד: נראה שאין לעשות ניתוחים בבעלי חיים כשהמטרה רק ללמד את מבנה הבעל החי, כנהוג בבתי הספר.

ו; המוזהרים באיסור צער בעלי חיים

א. **נכרי:** בספר תולדות יעקב (יו"ד סי' ל"ג) נסתפק אם נכרי מוזהר באיסור זה, ומדברי ה"מורה נבוכים" (מאמר ג' פי"ז) שלמד איסור צער מתביעת המלאך לבלעם שהכה את אתונו, יש ללמוד שגם נכרי מוזהר.

ב. **קטנים:** צריך לחנכם באיסור זה, וכן יש לגעור בקטנים המצערים בעלי חיים או מיידים בהם אבנים (כה, 1).

ג. **זקן ואינו לפי כבודו:** מי שפעולת הצלת הבעל חי מצער אינה לפי כבודו פטור מלעשותה, משום שהרי זה כשאר צרכי

(כה, 1) אף מי שאינו חייב בחינוך הקטן צריך למונעם משום צער בעלי החיים.

האדם (ר"ן ב"מ ל"ב). ולצער בידים משום כבודו ראה לעיל סע' ד' סק"ה.

ז; היתרים לצורך הצלת בעלי חיים מצער (כו)

א. עלה על בהמה בשבת, ירד: מי שעלה על בעל חי בשבת, ירד משום צער בעלי חיים ולא קנסו אותו שישאר עליו עד מוצאי השבת כמו שקנסו בעלה באילן, (לבוש סי' ש"ה סעי' י"ח).

ב. טלטול מוקצה: טלטול מוקצה במקום צער בעלי חיים והפסד מותר (חזו"א או"ח סי' נ"ב אות ט"ז), לכן יש מתירים להחזיר למים דג שנפל מאקוריון, כשיש סיכוי שהוא יחיה. ("שמירת שבת כהלכתה" פרק כז, ה' כב) ויש חולקים (שם).

בשו"ת מהר"ם שי"ק התיר טלטול חלקי במוקצה משום צער בעלי חיים. ויש לשאול שאלת חכם מפורטות כיצד יש לנהוג בשעת המלטה של בהמה בשבת ויו"ט ("שמירת שבת כהלכתה" כז, נד הערה קס"ו).

ג. אמירה לנכרי: מותר לומר לנכרי לחלוב בהמה משום צער בבעל חיים, ונחלקו הראשונים אם ההיתר אמור רק במקרה שהנכרי יטול החלב לעצמו, או אף אם הישראל יטול החלב, ונהגו להקל כשיטה זו.

(כו) בספר "רב פעלים" (ח"א סי' א') הקשה מדוע הותרו איסורים לצורך בעלי חיים, הרי לצורך האדם הותר צער בעלי חיים ואם כן גם שלא לעבור על איסור הוא צורך האדם? ותירץ שההיתר הוא בחשש שמא תמות הבהמה ויש בכך גם משום בל תשחית. אך מכל האמור נראה שאף כשאין חשש למיתת הבהמה הותר, ונראה ליישב, שכיון שהתירו חז"ל משום צער בעלי חיים אין בזה איסור.

ד. ביטול כלי מהיכנו: בהמה שנפלה לבור אסור להוציאה [ויש מתירים (מ"ב ש"ה ס"ק ע')]. אבל מותר לשים כרים וכסתות כדי שתעלה עליהם אף שמבטל כלי מהיכנו, וכן כשיש משא מוקצה על גבי בהמה והוצרך לפרקו על גבי כרים וכסתות כדי שלא ישבר מותר, אף שמבטל כלי מהיכנו.

ח; דינים הנובעים מאיסור צער בעלי חיים

כיון שאיסור צער בעל חיים מדאורייתא, לכן אנו פוסקים שגם במקרה שבהמת נכרי רובצת תחת משאה, צריך לפרק אותה, וכן במקרה שבעל הבהמה הטעינה יתר על משאה, וכן אם בעל הבהמה מטיל את כל הפריקה עליו, ובכל אלו המקרים רשאי לדרוש תשלום הפריקה, ויש חולקים. וראה חו"מ (סי' רע"ב), ואור שמח על הרמב"ם (רוצח פי"ג).

זקן ואינה לפי כבודו שפטור מפריקה, יש אומרים דהיינו רק כשיש שם אחר, שאם לא כן, צער בעלי חיים עריף, וראה עוד סע' ד' סק"ה.

פרק ב

איסור אכילה לפני האכלת בהמתו

כתוב בתורה (פרשת עקב) "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" – ואחרי כן "ואכלת ושבעת", רבותינו למדו מכאן שאסור לאדם לאכול [או לטעום] לפני שיאכיל את בהמתו (ברכות מ'. וגיטין ס"ב)(א). והרי זה ענף מאיסור צער בעלי חיים ("שאילת יעב"ץ" ח"א סי' י"ז), או משום "והלכת בדרכיו" (חרדים), ראה פרק א' סע' א' סק"ד.

יש אומרים שאיסור זה הוא דין תורה, [שו"ת מהר"ם בן ברוך החדשות (סי' ש"ב), ריצב"א מובא במג"א (סי' רע"א ס"ק י"ב), וכן משמעות החרדים שקבעו בין איסור התורה]. ויש אומרים שאינו אלא מדרבנן ("שבות יעקב" ח"ב סי' י"ג). ויש סוברים שאינו אלא מידת חסידות (משמעות הרמב"ם סוף הלכות עבדים) (ב).

(א) במסכת ברכות הגירסא "לאכול" משמע שרק סעודה אסורה, ובגיטין נאמר אסור "לטעום" – משמע שאפילו טעימה בעלמא אסורה. להלכה נחלקו הפוסקים, הט"ז (או"ח סי' קס"ז סק"ז) סובר שרק אכילה אסורה, [ובספר שו"ת "צור יעקב" (סי' ס"ב) מבאר שאיסור האכילה היינו כזית ולא רק סעודה או כדי שביעה], ויש סוברים שאסורה גם טעימה, ובספר "בית דוד" (או"ח סי' פ') סובר שמדאורייתא אסורה אכילה, ומדרבנן אסורה גם טעימה. והנשמת אדם" סובר שאם קבע סעודה או אסורה גם הטעימה.

(ב) שהרמב"ם כותב: "מידת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן רודף צדקה ולא יכביר עולו על עבדו... חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל

א; גדר האיסור

א. **אכילה וטעימה:** נחלקו הפוסקים אם אכילה אסורה או אף טעימה, ראה ביאורים ובירורים אות א', ולהלכה יש לחוש שגם טעימה אסורה.

ב. **שתיה:** אין איסור שתיה קודם לשתיית בהמתו (מ"ב סי' קס"ז ס"ק מ') כדעת הספר חסידים (אות תקל"א) (ג), ואחרים סוברים שגם בשתיה צריך להקדים (ראה כה"ח קס"ז סק"ג) (ד).

ג. **דין הקדמת מאכל בהמתו בסעודה אחת או בכל סעודה:** מדברי החרדים (מל"ת מצוות התלויות בושט) נראה קצת שיש

תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן. הרמב"ם לא הזכיר שום חיוב אלא מידת חסידות בלבד. נויש שרצו לדחות ולומר שמה שהרמב"ם הזכיר מידת חסידות בלבד, כוננו רק לסעודה נוספת, ומעיקר הדין חייבים להקדים פעם ביום, ברם פירוש זה תמוה, שלפי פירוש זה הרמב"ם לא הזכיר כלל את עיקר הדין והזכיר רק מידת חסידות. וכדעת הרמב"ם נראה מרוב הפוסקים שלא הזכירו כלל ההלכה שאסור לאכול לפני שיאכיל לבהמתו.

(ג) שהרי נאמר בתורה "והשקית את העדה ואת בעירם" (במדבר כ' ח') וכן בבראשית (כ"ד מ') שרבקה הקדימה להשקות את אליעזר ורק אח"כ את הגמלים וההסבר הוא, בצמא ישנה סכנה ובסכנה אדם עדיף, ויש מפרשים, משום שבשתיה יש צער גדול ולכן במקום צער אדם עדיף, ולכאורה אם כן גם באכילה כשמצטער יהיה מותר לאכול לפני הבהמה וצ"ע, ויש אומרים (הרב וולנר בהאזהל תשרי תשל"ב) שבשתיה האדם קודם משום שאין לחשוש שמא ימשך כיון שארם שותה כדי רוויה מה שאין כן באכילה.

(ד) דעת הסוברים שגם בשתיה יש להקדים, מפרשים שרבקה הקדימה את שתיית אליעזר, משום שהארם עצמו צריך להקדים בהמתו אך לא הזר, והוא צריך להקדים את הארם לבהמה. ניש ללמוד, שבין לדעת המחייבים להקדים שתיה ובין לדעת הפוטרים להקדים שתיה משום שלמדים זאת

להקדים בבוקר ודיו בכך (ה), ואחרים סוברים שמעיקר הדין צריך פעם ביום ומידת חסידות בכל ארוחה ראה ביאורים ובירורים א'.

ד. **אלו בעלי חיים צריך להקדים אכילתם:** 1. כל בעלי חיים שמוטל עליו להאכילם [נראה שאף בעלי החיים שאינם בבעלותו אלא שנמצאים בטיפולו ובאחריותו צריך להאכילם תחילה] (ו).

2. **בעלי חיים המוצאים מזונתם בעצמם:** כמו כלב או חתול המהלכים חופשי, אינו צריך להקדימם מצד הדין אלא ממידת חסידות ("שאלת יעב"ץ" ח"א סי' י"ז) (ז).

3. **בעלי חיים שאינם עומדים לשימוש אדם הכלואים ברשותו:** אינו חייב להאכילם (על פי "שאלת יעב"ץ" ח"א סי' ק"י), ונראה שכל שעומדים לניסויי מעבדה וכדומה יש להזהר ולהאכילם לפני אכילתו (ח).

ה. **אדם הנמצא שלא בביתו ואינו יכול להאכיל את בהמותיו:** לפי ה"שאלת יעב"ץ" (ח"א סי' י"ז) בכל זאת אסור

מפסוק שאין דין קדימה, אמור דווקא בסעודה שהרי שתיה אינה אלא כטעימה].

(ה) כיון שכתוב בחרדים שצויה התלמיד חכם לאשתו להקדים בכל בוקר לגבול לתרנגולים טובין ומים לקיים דין זה, משמע שדי בכך.

(ו) אם כן לולן או רפתן אסור לאכול בטרם יצא להאכיל את בעלי החיים כיון שהם מוטלים עליו אף שאינם שלו.

(ז) וכן נראה מדברי החרדים (מובא בפתיחה) שת"ח נתבע על שאשתו הניחה לתרנגולים לנקר בחצר ולא האכילה אותם במיוחד.

(ח) שהרי עתה הם בשרות האדם, ועוד משום שיש אומרים שצער בעלי חיים נאמר בכל היצורים, אך בעלי חיים מזיקים שכלאם להשמדם אין זה בכלל.

לאכול עד שיאכילם אף שעתה אין בידו להאכילם (ט).

ו. בזמן שהאכילה מצוה: בשו"ת "כתב סופר" (או"ח ל"ב) נסתפק אם האיסור אמור גם בשבת שהאכילה היא מצוה.

ז. כשהבהמה אוכלת מהאוכל שאוכל בעל הבית: יש אומרים שאין האיסור להקדים אכילתו אלא כשהבהמה אוכלת משל עצמה, אך אם אוכלת משיירי מאכל האדם יקדים מאכל האדם למאכל הבהמה ("תורת יוסף" (לר' יוסף יוזל בן ר' משה) דף י').

ח. מי שצוה לבני ביתו או למשרתו להאכיל הבהמות: דיו בכך, ואינו צריך להמתין עד שיאכילום בפועל, ומשום כן, נהגו להקל בהלכות אלו, כי בדרך כלל יש ממונה להאכיל את הבהמות ("יד אפרים" או"ח סי' קס"ז).

ב ; דין הפסק בין ברכה לאכילה לצורך האכלת בהמתו

א. מי שבירך המוציא ונזכר שלא האכיל בהמתו, והפסיק ואמר להאכילה, אין זה הפסק בין הברכה לאכילה (שו"ע או"ח קס"ז).

ב. אם חייב להפסיק ולומר שיאכילו את הבהמה או לא, הדבר שנוי במחלוקת, ולדעת הבה"ל (ד"ה ומ"מ) אם צער בעל חיים דאורייתא חייב להפסיק.

ג. כשאין צריך להפסיק כגון למ"ד שטעימה אינה אסורה, יש אומרים שאז נחשב כהפסק מה שאמר להאכיל, ואחרים סוברים שאף על פי כן אינו נחשב כהפסק (ראה כה"ח קס"ז ס"ק נ"ד) לענין

(ט) מעשה בהנציב מוולוז'ין שביום ראש השנה אבד המפתח של הלול ולא האכילו את התרנגולים, ולא אכל עד שנמצא גוי שפרץ המנעול והאכילו התרנגולים. [ויתכן שנהג כן רק משום מידת חסידות].

ההקדמה בשבת שאם לא צריך להקדים אכילת בהמתו ובכל זאת אם הפסיק ואמר שיאכילו לא הוי הפסק, והוא הדין כאן.

השלמות (לפרק א')

1. אף שחייבים למנוע צער מבהמה הסובלת, בכל זאת במקרה ובעל חי אחד עומד לטרוף בעל חי אחר יתכן ואין צריך להצילו (הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין קונטרס הלכות שבנים ב"ב תשמ"ג) ומותר להביא חתול שיטרוף עכברים כיון שהם מזיקים.

2. לצער בעל חי כדי להרוויח ממון אף שלענין חוה"מ ואבלות לא נחשב כהפסד ממון ואסור, לענין צער בעלי חיים מותר (שו"ת מנחת יצחק ח"ו ס' קמ"ה) וחלק על בנין ציון ואמרי שפר האוסרים.

השלמות (לפרק ב')

1. האיסור לאכול לפני שמאכיל את בהמתו הוא מיוחד לאכילה ולא בשאר דברים לכן מותר לעשות מלאכה אפילו מלאכת הרשות קודם שיאכיל את בהמתו ובשו"ת משנה הלכות (ח"ד ס' כ"ד) נראה שהדין שלכתחילה צריך להקדים את אכילת בהמתו לפני כל מעשיו ורק אם התחיל במצווה אינו צריך להפסיק וכן שרשאי להתפלל לפני כן, נראה מדבריו שהדין ששאר דבר הרשות אסור, ולענ"ד נראה שהכל מותר.

2. האיסור לאכול לפני שהאכיל את בהמתו לדעת ספר תוספות שבת או"ח ס' של"ד הוא גם בשבת לכן מותר להציל מהדליקה מאכל לבהמה. ואין מצילין לבהמה מזון ג' סעודות אלא כפי צורך היום, רמב"ם ומשמעות המאירי (משנה הלכות ח"ד ס' כ"ה).

3. יש הסובר שאינו יכול להאכיל בהמתו בהיתר כגון הצריך להלעיט אוזות בשבת רשאי לאכול לפני בהמתו ואינו צריך לחזר אחר נכרי (משנה הלכות ח"ד ס' כ"ו).

4. מה שכתבנו שאם מסר את תפקיד האכלת הבהמה לאחרים רשאי לאכול לפני בהמתו יש מי שאומר (משנה הלכות ח"ד ס' כ"ו) שהיינו שכבר ייחד את המאכל ולפי"ז יש לומר שאם מסר את תפקיד האכלה לאחרים והם עדיין לא הגיעו עדיין למקום עבודתם שאסור לאכול עד שיגיעו וצ"ע.

5. בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' קמ"ה) נשאל אם מותר למנוע אוכל מתרנגולים וליתן להם רק מים במשך כמה ימים שעל ידי כן תתחדש יכולת הטלת הביצים שלהן, והשיב: שמעיקר הדין מותר, כיון שהוי לצורך האדם. ועוד שכאן אינו מצער אלא על ידי שב ואל תעשה, ועוד שאולי אין בדבר כל כך צער כיון שעושה רק לכמה ימים, אך הוא עורר שיש מקום להמנע משום שידוע עד כמה החמירו חז"ל באיסור צער בע"ח.

ויש להעיר על דבריו: שאף אם יש להתיר משום צער בעל חיים אין לעשות את הדבר משום שבאותם הימים שלא יאכיל את התרנגולות לא יוכל לאכול כיון שאסור לאכול לפני שיאכילם.

6. להשיטות שמותר להקדים שתיית אדם לשתיית בהמתו, יש מי שדן שבשבת ויו"ט יתכן שיש לאסור כיון שבאותם הימים יש מצוה לאכול ולשתות אם כן יש לחוש שמא ישכח להשקות את הבהמות (שו"ת נחלת אבי סי' ע"ט) ואין מקום לדבריו אלא על פי טעם אחד שהוזכר בפנים ולשאר הטעמים שהוזכרו שם אין חילוק בין שבת לימי החול.



הגה"צ ר' אליהו לאפין זצ"ל משקה חלב לחתול